

## 一、生命权、身体权、健康权纠纷

1. 养老机构紧急救助义务与家属知情同意冲突的处理 .....1  
——杜某诉某养老中心、某保险公司生命权、身体权、健康权案
- 2.“自理级别”老人在养老机构受伤的责任认定 ..... 7  
——徐某某诉某养老中心生命权、身体权、健康权案
3. 滑雪者在雪场内野雪区域滑雪致伤的自身应承担主要责任 .....11  
——张某诉某运动公司、某保险公司生命权、身体权、健康权案
4. 先行行为引发的救助义务及侵权责任认定 ..... 15  
——李某等诉梁某某生命权、身体权、健康权案
5. 丧失工伤赔偿请求权的劳动者向用人单位主张人身损害赔偿的处理 .....20  
——牛某某诉某旅游公司生命权、身体权、健康权案
6. 涉特种车辆侵权的因果关系判定 .....24  
——崔某、王某甲诉某工程公司等生命权、身体权、健康权案
7. 特种车辆在静止作业期间发生事故是否属于保险理赔范围 .....29  
——管某某诉姜某某等生命权、身体权、健康权案

## 2 中国法院2025年度案例·人格权纠纷

8. 建筑工程层层分包、违法转包情况下，发包方应与雇主对提供劳务者的侵权行为承担连带责任 ..... 33  
——宋某某诉鲁某某等生命权、身体权、健康权案
9. 餐厅经营者与同饮者对饮酒人的损害均有过错时的侵权责任承担 ..... 37  
——柳某某、巴某甲诉某餐厅等生命权、身体权、健康权案
10. 共饮人尽到一般安全注意义务、餐饮经营者尽到安全保障义务的，对饮酒致害不承担赔偿责任 ..... 42  
——杨某、张某某诉李某某等生命权、身体权、健康权案
11. 没有直接证据时法官可运用自由心证和高度盖然性原则认定事实 ..... 49  
——刘某甲等诉刘某乙生命权、身体权、健康权案
12. 村干部在履职途中发生意外死亡的补偿责任认定 ..... 54  
——王某等诉某镇政府、某村委会生命权、身体权、健康权案
13. 电站放水发电与死者溺亡之间因果关系的判定 ..... 59  
——罗某某等诉某水电公司生命权、身体权、健康权案
14. 与关闭中的电动门抢行受伤的物业公司不承担赔偿责任 ..... 66  
——马某某诉某物业公司生命权、身体权、健康权案
15. 正当防卫构成及其合理限度的认定 ..... 70  
——陈某某诉庞某某生命权、身体权、健康权案
16. 体育活动侵权案件中可通过“阶层式”递进的方式判断侵权责任的成立及责任的划分 ..... 75  
——彭某诉某公司、夏某某生命权、身体权、健康权案
17. 足球运动中受伤是否适用自甘风险的判断 ..... 80  
——吴某某诉顾某某等生命权、身体权、健康权案
18. 对未成年人采取批评教育措施不得违反比例原则 ..... 84  
——姜某、冯某某诉刘某某、某文具店生命权、身体权、健康权案

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 19. 性侵未成年人案件中精神损害赔偿的法律适用及赔偿标准的认定 .....              | 90  |
| ——李某某诉余某某生命权、身体权、健康权案                               |     |
| 20. 未成年人在校运动比赛中受伤的自甘风险原则适用 .....                    | 94  |
| ——班某某诉甲中学等生命权、身体权、健康权案                              |     |
| 21. 未成年人相约游泳，以推搡方式催促同伴前行致溺亡的责任承担 .....              | 99  |
| ——吴某某、况某某诉何某某等生命权、身体权、健康权案                          |     |
| 22. 未成年人相约游泳溺亡的责任认定 .....                           | 103 |
| ——刘某甲、潘某诉胡某甲等生命权案                                   |     |
| 23. 未成年人骑乘“老头乐”引发交通事故致他人损害的责任认定 .....               | 108 |
| ——陈某某诉付某等身体权案                                       |     |
| 24. 开锁匠未尽核实义务上门开锁致屋内人员遭受不法侵害，开锁<br>公司应当承担赔偿责任 ..... | 114 |
| ——陈某甲等诉某开锁公司等生命权案                                   |     |
| 25. 合伙人执行合伙事务时死亡，各方均无过错的，其他合伙人应<br>否分担损失 .....      | 120 |
| ——葛某某等诉黄某某生命权案                                      |     |
| 26. 业主依法正当行使权利引发业委会代表情绪激动并猝死的责任<br>认定 .....         | 125 |
| ——杨某甲、杨某乙诉贾某等生命权案                                   |     |
| 27. 房屋托管机构对改造分租住房安全性的合理注意义务 .....                   | 131 |
| ——宋某某诉某公司生命权案                                       |     |
| 28. 新业态劳动者行为“与工作相关”的判断及保险合同特别约定<br>条款的效力认定 .....    | 135 |
| ——孙某某诉郭某某等健康权案                                      |     |

4 中国法院2025年度案例·人格权纠纷

29. 民事纠纷中正当防卫的“必要限度”判断 .....143  
——张某某诉郝某某健康权案

30. 无因管理人死亡，受益人适当补偿的金额认定 ..... 148  
——魏某甲诉路某某等无因管理案

二、姓名权纠纷

31. 公序良俗原则对姓名自由的限制 .....153  
——冯某某诉冯甲姓名权案

32. 冒用股东姓名办理工商登记的责任认定与裁判路径 ..... 161  
——叶某诉甲公司等姓名权案

三、肖像权纠纷

33. 侵害英雄烈士等人格利益的可适用损害赔偿 .....167  
——区人民检察院诉郭某某等英雄烈士保护民事公益诉讼案

34.“ AI换脸”侵犯肖像权的识别与责任承担 ..... 173  
——吴某诉某科技公司肖像权案

35.“ AI换脸”等深度合成技术应用场景下肖像权侵权的认定 ..... 177  
——林某某诉某科技公司肖像权案

36.“ AI换脸”技术应用场景下自然人肖像权的保护 ..... 181  
——田某某诉某文化公司肖像权案

37. 某短视频平台账户等虚拟财产账户使用权归属的认定 ..... 185  
——黄某甲诉某商行、郑某肖像权案

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 38. 商业化利用他人姓名或肖像的共同侵权认定及酌定赔偿规则 ..... | 189 |
| ——陈某某诉某传媒公司、某食品公司肖像权案                |     |
| 39. 侵犯肖像权的责任构成与损害赔偿数额认定 .....        | 198 |
| ——尹某某诉某科技公司、郑某某肖像权案                  |     |
| 40. 影视演员剧照被擅自使用的侵权认定与损失计算 .....      | 205 |
| ——刘某诉某商行等肖像权案                        |     |
| 41. 肖像权纠纷中赔礼道歉的适用 .....              | 210 |
| ——张某诉林某某肖像权案                         |     |
| 42. 具有可识别性的身体部位图片属于肖像权保护范畴 .....     | 213 |
| ——刘某诉某家政公司网络侵权责任案                    |     |
| 43. 通过互联网侵犯个人肖像权行为的认定和处理 .....       | 217 |
| ——李某诉蒋某某、某信息公司网络侵权责任案                |     |

#### 四 、 名誉权纠纷

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 44. 村民通过微信群进行监督与侵犯名誉权的界定 .....                | 223 |
| ——朱某某诉赵某某名誉权案                                 |     |
| 45. 微信群聊发表言论构成名誉侵权的司法认定及道歉责任适用的<br>审执衔接 ..... | 228 |
| ——应某诉祝某名誉权案                                   |     |
| 46. 自媒体“大咖”名誉权与言论自由的边界 .....                  | 233 |
| ——常某某诉邓某某名誉权案                                 |     |
| 47. 消费者利用网络社交平台发布个人医美术后经历是否构成名誉侵权 .....       | 237 |
| ——某公司诉蒙某某名誉权案                                 |     |

## 6 中国法院2025年度案例·人格权纠纷

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 48. 网络视频及言论侵害法人名誉权责任的认定 .....                | 241 |
| ——胡某、某公司诉杨某、徐某名誉权案                           |     |
| 49. 《民法典》语境下用工管理权的名誉权视角分析及动态系统论<br>的适用 ..... | 245 |
| ——吴某诉某超市名誉权案                                 |     |
| 50. 期刊撤稿声明是否构成对作者的名誉侵权 .....                 | 251 |
| ——蔡某某诉某博物馆、某研究会名誉权案                          |     |
| 51. 学术批评构成侵害名誉权的司法裁量 .....                   | 258 |
| ——耿某某诉饶某名誉权案                                 |     |
| 52. 侵犯企业名誉权的司法认定 .....                       | 263 |
| ——某公司诉吴某甲名誉权案                                |     |
| 53. 法人名誉权保护与劳动者表达自由的平衡 .....                 | 268 |
| ——某留学公司诉熊某某名誉权案                              |     |
| 54. 金融机构侵犯免除担保责任的连带保证人个人征信问题的认定 .....        | 274 |
| ——杨某诉某银行名誉权案                                 |     |
| 55. 消费者对快递服务的投诉是否构成侵犯名誉权的认定 .....            | 278 |
| ——王某某诉郑某某名誉权案                                |     |
| 56. 网络名誉侵权责任中网络服务提供者连带责任的认定 .....            | 283 |
| ——刘某诉毕某、某网络公司网络侵权责任案                         |     |
| 57. 对网络服务提供者应否披露网络用户信息的认定 .....              | 290 |
| ——李某诉某互联网公司、某科技公司名誉权案                        |     |

## 五、荣誉权纠纷

58. 荣誉权侵权行为形态界定与权利救济 .....294  
——胡某某诉某研究院荣誉权案

## 六、隐私权、个人信息保护纠纷

59. 百科词条名誉权、隐私权侵权责任的认定 ..... 300  
——胡某某诉某科技公司网络侵权责任案
60. 在自家房门安装智能门铃超出合理限度构成侵权 .....303  
——胡某诉赵某某隐私权案
61. 住宅内安装可360度旋转摄像头致使他人有被持续监控拍摄的现实危险的，应认定为侵害隐私权 .....307  
——杨某诉刘某隐私权案
62. 自然人在公共空间与私人空间之间的“过渡空间”享有隐私权 .....312  
——袁某诉王某甲等隐私权案
63. 诉讼中隐私权与名誉权的界定与区分 ..... 316  
——刘某某诉宋某某隐私权案
64. 金融机构自行查询储户信息是否构成侵权的认定 ..... 321  
——任某某诉某银行隐私权、个人信息保护案
65. 调取病历资料共同侵权的责任认定与承担 .....326  
——徐某诉王某、某医院隐私权、个人信息保护案
66. 冒用他人房产信息注册营业执照是否侵犯个人信息权益的认定 .....333  
——吴某某、臧某某诉郁某某、朱某某个人信息保护案

67. 第三方为他人订票的模式下, 第三方身份信息构成个人信息的  
来源信息 ..... 339  
——蔡某诉甲航空公司等个人信息保护案

## 七、一般人格权纠纷

68. 事业单位根据公务员体检标准对劳动者不予录用, 是否构成就  
业歧视 ..... 347  
——梁某诉某医院平等就业权案
69. 声音利益的法律性质及侵权形态的认定 ..... 351  
——邢某某诉龙某某网络侵权责任案
70. 可标识个人身份的影视原声受声音权益保护的法律适用和认定  
标准 ..... 357  
——孙某某诉甲科技公司、乙科技公司声音保护、一般人格权案
71. 具有人身意义的特定物及其权利归属的认定 ..... 364  
——伍某甲诉麻某某等一般人格权案
72. 墓碑建造者不能以未支付费用为由剥夺逝者其他亲属的墓碑署  
名权益 ..... 369  
——周某甲诉周某乙一般人格权案



## 一、生命权、身体权、健康权纠纷

1

### 养老机构紧急救助义务与家属知情同意冲突的处理

——杜某诉某养老中心、某保险公司生命权、身体权、健康权案

#### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

辽宁省沈阳市中级人民法院(2024)辽01民终5126号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 杜某

被告(上诉人): 某养老中心

被告(被上诉人): 某保险公司

#### 【基本案情】

戴某某与杜某系母女关系。戴某某于2016年9月3日入住某养老中心，某养老中心与戴某某、杜某签订的《养老机构服务合同》约定：“为了戴某某的健康和安全，在戴某某出现紧急情况时，有权在通知戴某某监护人杜某的同时，采取必要的处置措施，包括但不限于转送医疗机构，由此产生的费用杜某承担。在入住期间，戴某某突发疾病或身体伤害事故，某养老中心应及时通知杜某，

及时联系120医疗急救机构；戴某某突发危重疾病时，某养老中心应及时通知杜某并转送医疗机构救治。”双方签订的《急危重病人的抢救处理办法》约定：

“养员在某养老中心居住期间，当病情发生变化，限于中心的医疗条件不能进一步诊断与治疗，需要外转时，当班人员以电话形式立即通知家属，同时将入住人转送入住人指定医院。针对戴某某的自理能力，首次护理评估为完全自理老人，商定的护理级别为预防级，预防级别老人的服务标准为每日巡房2次。”

2022年3月3日17时52分左右，戴某某在某养老中心住宿房间内滑倒，中心工作人员于当日18时42分发现老人异常，呼叫护士到场，通过电话联系杜某配偶白某某。工作人员多次询问是否需立即呼叫120送医，但白某某以“摔跤是常事”“叫120无用”为由明确拒绝，并称“等我们到场处理”。工作人员提出“可能磕伤头部存在风险”，白某某仍坚持不送医，仅要求为戴某某垫被褥，并称“120到达比我们还慢”。当日20时10分，杜某及白某某到达现场，自行将戴某某抬至床上后拨打120。当日21时40分，救护车将戴某某送至某医院。经诊断，其病情为急性大面积脑梗死等危重疾病，住院6天后于2022年3月8日死亡。

杜某以老人是在养老中心房间内滑倒，养老院未尽到安全义务和护理责任为由，起诉请求：(1)养老院赔偿其损失总计499418.53元；(2)某保险公司按保险合同约定赔偿意外伤害身故险240000元。

### 【案件焦点】

1. 养老中心的行为是否存在过错；2. 如何认定各责任主体的赔偿比例。

### 【法院裁判要旨】①

辽宁省沈阳市于洪区人民法院经审理认为：关于焦点一。基于戴某某入住某养老中心，与某养老中心存在养老服务合同关系，故本案存在违约责任与侵权责任竞合，杜某有权选择以某养老中心侵害戴某某的生命权、身体权、健康

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

权为由提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第一千零五条规定，自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形的，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。第一千二百一十九条规定，医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其明确同意；不能或者不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其明确同意。根据某养老中心与戴某某、杜某签订的《养老机构服务合同》《急危重病人的抢救处理办法》约定，在紧急情况下，戴某某处于无意识状态时，抢救生命系某养老中心的义务。戴某某在人住期间突发疾病，某养老中心应在通知杜某的同时，及时联系120等医疗急救机构。戴某某病情危重且昏迷，虽家属拒绝拨打120急救电话，某养老中心医务人员、工作人员应当充分向家属说明患者病情及医疗风险、替代治疗方案等情况，并取得其明确同意，某养老中心的紧急救助义务不能因家属的不予处置选择权而免责，故某养老中心的行为存在过错。

关于焦点二。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定，被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。某养老中心虽然系收取服务费的提供养老服务的机构，但养老服务事业具有一定的公益性，承担了一定的社会责任，养老服务自身的性质和内容决定了其较高的风险性。且白某某代表杜某两次拒绝某养老中心将戴某某送医的建议，其存在扩大损害的过错。结合责任主体的主观过错、赔偿能力及本案的事实考虑，法院酌情认定杜某对自己的行为自行承担90%责任，某养老中心对戴某某的损害结果的发生承担10%赔偿责任。

关于某保险公司是否应当承担责任问题。某养老中心投保养老机构责任保险，其与某保险公司关于养老机构的责任保险条款记载：“下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：……（八）养护对象罹患疾病（包括突发性疾病）、猝死、自然死亡或药物过敏。”监控视频显示，戴某某系直立摔倒，并非在移动中摔倒，某医院诊断戴某某为急性大面积脑梗死等病症，未表

述其因摔倒而导致疾病的发生。杜某主张因戴某某滑倒进而导致死亡的事实，未提供证据予以证明，某保险公司不承担赔偿责任。

杜某因此次事故所受到的损失经核算为320282.5元，某养老中心承担10%赔偿责任，赔偿金额为32028.25元。

辽宁省沈阳市于洪区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零五条、第一千一百二十七条、第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千二百一十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条规定，判决如下：

一、被告某养老中心于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告杜某医疗费、住院伙食补助、营养费、交通费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费共计32028.25元；

二、驳回原告杜某其他诉讼请求。

某养老中心不服一审判决，提起上诉。

辽宁省沈阳市中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千零五条的规定以及案涉《养老机构服务合同》《急危重病人的抢救处理办法》的约定，在紧急情况下，戴某某处于无意识状态时，抢救生命系养老中心作为戴某某养老服务机构的法定义务，养老中心应为此刻养员及时送医的第一责任人，养老中心应当充分向家属说明患者病情及医疗风险、替代治疗方案等情况，并取得家属的明确同意，而本案中养老中心并未提供证据证明其已充分合理尽到上述义务，故其提出的因家属的不予处置选择权而免责主张事实依据不足，一审法院认定养老中心的行为存在一定过错符合本案实际情况。一审法院结合双方的过错情况、赔偿能力、养老服务中心具有的部分公益属性等本案的实际情况，认定养老服务中心承担10%的赔偿责任并无明显不当，予以确认。

辽宁省沈阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七

十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】<sup>①</sup>

随着老龄化社会的加速到来，养老机构作为老年人生活的重要场所，其紧急救助义务的履行情况直接关系到老年人的生命安全。然而，在实际操作中，家属的不予处置选择权往往会对养老机构的紧急救助工作造成一定的干扰。因此，有必要对这一问题进行研究，以明确双方的权利、义务与责任，减少冲突的发生。

#### 一、养老机构紧急救助义务的法定性

《中华人民共和国民法典》第一千零五条规定，自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形的，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。根据《养老机构管理办法》等相关法规，养老机构在老年人突发危重疾病时，应当及时转送医疗机构救治并通知其紧急联系人。这是养老机构的一项法定义务，也是其应尽的社会责任。在紧急情况下，养老机构应当迅速、有效地采取救助措施，以保障老年人的生命安全。本案中，被告某养老中心作为专业养老机构，既是合同约定的服务提供方，亦是法律上对戴某某负有安全保障及紧急救助义务的主体。在戴某某出现危及生命安全的紧急情况时，将戴某某及时送医不仅是某养老中心的合同义务，也是其法定救助义务。

#### 二、家属知情同意与养老机构紧急救助义务的冲突

作为老年人的直系亲属或监护人，在老年人的医疗救治过程中享有知情同意权。然而，家属的这种决策权在紧急情况下可能会与养老机构的救助义务产生冲突。家属可能因为各种原因，如医疗救助等专业知识受限、对现场的紧急情况了解不够、情感因素等，而选择不予处置，不同意养老机构的处置建议，如本案中，家属表示“摔跤是常事”“叫120无用”。双方对处于危急中的老人的处置意见冲突主要表现是：一是养老机构在紧急情况下需要迅速采取救助措

<sup>①</sup>本书【法官后语】所涉法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

施，而家属指示暂缓处置，如本案中家属表示“等我们到场处理”，导致延误救助时机；二是养老机构在救助过程中需要遵循专业医疗规范，而家属的非专业意见可能会对救助工作造成干扰；三是双方在沟通过程中可能因信息不对称、理解偏差等原因产生误解和矛盾。这可能会对养老机构的紧急救助工作造成一定的阻碍。

### 三、司法实践的解决方案

对于老人在养老机构发生的人身损害，在个案审理中可以把握以下要点：

一是法定救助义务具有强行性。根据《中华人民共和国民法典》第一千零五条规定，在老人处于危难状态，如昏迷、无意识时，养老机构应当主动施救。同时，一般的养老服务合同约定，养老机构“有权在通知监护人的同时采取必要处置措施，如转送医院等”。因此，养老机构不得以“需等待家属指示”“家属拒绝”“合同未明确”等为由规避紧急救助责任，需主动采取必要措施保护老人生命健康。

二是根据过错划分责任比例。认定双方过错应当综合以下因素：（1）损害结果的发生是否与养老机构的设备设施安全和服务瑕疵有关；（2）老人自身行为和疾病等状况与损害结果的因果关系；（3）养老机构是否履行了及时救助、风险告知等义务；（4）家属是否存在延误或不当指示等。

三是保险责任的免责抗辩限制。在养老机构投保责任险的情况下，如果发生保单约定的“疾病、猝死”等免责事由，且保险人据此主张免责的，不能要求保险公司承担责任。

为保障老年人的生活质量和身体健康、生命安全，针对养老机构紧急救助义务的法定性与家属知情同意权之间的冲突，从实践操作层面我们建议：一是养老机构应建立健全规范的沟通机制，建立与家属的日常沟通机制，增强彼此的信任，确保双方在紧急情况下能够及时、有效地进行沟通；二是提升养老机构的服务质量和救助专业水平，增强其对紧急情况的应对能力；三是完善细化服务协议条款，明确双方在紧急情况下的权利、义务与责任，预防纠纷的发生，也为解决纠纷提供更明确的合同依据。

编写人：辽宁省沈阳市于洪区人民法院 赵萍

## “自理级别”老人在养老机构受伤的责任认定

——徐某某诉某养老中心生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省宜春市中级人民法院(2023)赣09民终2260号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):徐某某

被告(被上诉人):某养老中心

### 【基本案情】

徐某某的父亲徐某甲与叔叔徐某乙均在某养老中心接受养老服务。2021年8月31日,徐某甲入托某养老中心,双方于当日签订《入托协议书》,徐某甲因身体不便,由其侄女徐某丙代为签字。协议中约定护理级别为自理,每月综合服务费为1600元,其中第四条“意外情况”第四款约定:“老年人因骨质疏松,行走时建议使用拐杖,注意安全,若自行跌倒发生骨折等意外,其责任自行承担。”2022年10月11日中午,徐某甲与徐某乙一同下楼吃饭,在下楼过程中,徐某甲不慎摔倒,徐某乙将其搀扶到房间。到了晚饭时间,徐某乙发现徐某甲不舒服,便将这种情况向某养老中心反映,某养老中心随即拨打120电话,由医务人员将徐某甲送往丙医院,后先后转入丁医院和戊医院。2022年11月28日徐某甲死亡,死亡原因:直接死因为急性呼吸衰竭,主要死因为坠积性肺炎,辅助死因为创伤型颅脑损伤。

### 【案件焦点】

某养老中心是否对徐某甲的死亡存在过错，是否应当承担相应的赔偿责任。

### 【法院裁判要旨】

江西省樟树市人民法院经审理认为：从受伤的原因来看，死者徐某甲是在下楼梯的过程中不慎摔倒。根据对在场人员徐某乙的调查笔录，当时地面没有水渍，也没有相关的证据证实某养老中心在安全保障上存在过失。从受伤后的处理情况来看，某养老中心在得知徐某甲的身体状况后，第一时间拨打120急救电话，徐某某认为某养老中心贻误了救治时间，但没有提供相应的证据证明。徐某乙的证词表明某养老中心知道情况后立即采取了救治措施，徐某某主张某养老中心没有将徐某甲及时送往医院抢救，没有事实依据。从双方签订的协议看，死者徐某甲护理级别为自理，不需要专人陪护，对于上下楼梯的日常行为，某养老中心没有护理的义务。协议内容第四条第四款约定：“老年人因骨质疏松，行走时建议使用拐杖，注意安全，若自行跌倒发生骨折等意外，其责任自行承担。”现徐某某要求徐某甲跌倒受伤致死的损失由某养老中心承担，与约定内容不符。综上所述，徐某某要求某养老中心承担赔偿责任，没有事实和法律依据，不予支持。

江西省樟树市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回徐某某的诉讼请求。

徐某某不服原审判决，提起上诉。

江西省宜春市中级人民法院经审理认为：某养老中心作为专业的养老机构，应最大限度地保障入住对象的人身安全，如未尽到安全保障义务，造成入住对象人身损害的，应当承担相应的赔偿责任。徐某丙作为徐某甲的侄女代理徐某甲与某养老中心签订《入托协议书》并办理了入住，徐某甲向某养老中心支付了相应费用，故徐某甲与某养老中心之间已形成服务合同关系，双方签订的《入托协议书》合法有效。根据《入托协议书》约定，徐某甲护理级别为自理，



某养老中心应为徐某甲提供与约定的护理等级相配套的服务，对徐某甲在入住养老中心期间的人身安全负有合理限度内的安全保障义务。在综合徐某甲的自理护理级别不需要专人陪同行走或护理，徐某乙陈述徐某甲是自行下楼不慎摔倒、摔倒当时楼梯布面没有水渍；某养老中心已对楼梯安装了扶栏和扶手、楼梯布面为防滑布面的情形下，应认定某养老中心尽到了合理限度范围内的安全保障义务。某养老中心在徐某乙报告徐某甲伤情后已及时采取了合理、必要的应对措施拨打急救电话并将徐某甲及徐某乙送往医院，并没有违反《入托协议书》约定，尽到了谨慎注意义务。徐某某仅依据徐某乙的证言及救护车出车记录等证据并不足以证明某养老中心存在违约行为，也没有证据证明某养老中心的行为对徐某甲的救治存在贻误。因此，徐某某主张某养老中心对徐某甲的死亡存在过错，缺乏事实和法律依据。

江西省宜春市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

作为专业养老机构，应当尽到审慎的注意义务，采取合理的措施，保障老年人的人身健康。在评定级别为自理的入住老人发生意外时，如果养老机构尽到了合理限度内的安全保障义务以及救助义务，行为符合养老合同的约定，则养老机构不需要承担赔偿责任。

#### 一、老年人的自理能力和服务等级是认定养老机构责任需要考量的因素

一般而言，养老机构提供的服务内容与老年人的自理能力相适应。老年人自理能力越差，则养老机构提供的服务等级越高、服务内容越多，相应的安全保障义务更重，护理费用也越高。养老机构对各个老年人提供哪些服务项目，需要根据双方签订的养老服务合同的具体内容，结合老年人实际身体情况分析认定。本案中，徐某甲的护理级别为自理，其在自行下楼时不慎摔倒，应对自己摔倒的行为负责。

## 二、养老机构是否尽到安全保障义务的认定

在养老服务关系中，养老机构除了依据合同履行对老年人的护理和安全保障义务外，作为专业服务提供者，养老机构对老年人还应承担符合行业规范和社会公众认知的一般安全保障义务，应当为入住老年人提供符合其安全需要的保障措施，特别是环境设施、饮食标准、配套设施、护理措施、日常管理等方面符合养老服务相关标准。本案被托养人徐某甲护理级别为自理，某养老中心为徐某甲提供了与约定的护理等级相配套的服务，在此基础上，应当进一步考察某养老中心是否尽到了一般的安全保障义务。徐某甲摔倒时，某养老中心已对相应的楼梯安装了扶栏和扶手、楼梯布面为防滑布面且没有水渍，在这种情形下，应当认定某养老中心对包括徐某甲在内的入住老人已经尽到了基本的安全保障义务。

## 三、养老机构是否尽到事后救助义务

在老年人发生人身安全事故后，养老机构负有及时救助义务，包括适当的救治、及时联系120或直接送医、及时通知家属等义务。首先，养老机构应当尽自己所能为受到伤害的老年人提供必要的救治，因延误救治造成老年人损害后果扩大的，养老机构应当对该扩大的损失承担赔偿责任。其次，养老机构应当及时将相关情况通知老年人的家属，以便家属及时探望或安置老年人。本案某养老中心在得知徐某甲伤情后已及时采取了合理、必要的应对措施，拨打了急救电话并将徐某甲送往医院，没有违反《入托协议书》约定的违约行为，适当履行了救治和通知的义务，对于徐某甲的死亡不存在过错。

综上，审理涉养老服务关系案件，应当在保障老年人合法权益与促进养老服务机构健康发展中寻求平衡。让老人在养老机构安享晚年，是老人、家属和养老机构的共同追求。养老机构要注意全面履行合同义务，保障老年人的合法权益，一方面应当不断增强服务设施的安全性、日常生活环境的舒适性；另一方面也要注意规范服务流程、健全服务管理制度等，妥当履行合同约定的和法定的义务，特别是安全保障方面的义务。但是养老机构是一个高龄、高危人群集中居住的高风险服务行业，老年群体因为身体机能退化，摔倒受伤难以避免，

如果过分苛责养老机构，令其负担过重，会限制养老机构的发展。重庆市荣昌区人民法院的某甲诉某老年公寓生命权纠纷案<sup>①</sup>的裁判要旨即明确：在入住老人突发疾病的情况下，如果养老机构尽到了及时救助的义务，行为符合养老服务合同的约定，则养老机构不需要承担赔偿责任。据此，在案件审理过程中应当综合考虑被托养者的护理等级、养老机构安全保障措施等认定责任承担，避免不当加大养老服务机构的服务风险。

编写人：江西省樟树市人民法院 袁青青

3

## 滑雪者在雪场内野雪区域滑雪致伤的自身应承担主要责任 ——张某诉某运动公司、某保险公司生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

河北省张家口市中级人民法院(2023)冀07民终1110号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人)：张某

被告(被上诉人)：某运动公司、某保险公司

### 【基本案情】

某运动公司系经营高山滑雪项目的经营机构。2021年3月18日，张某购

<sup>①</sup>参见人民法院案例库网站，<https://rmfyalk.court.gov.cn/view/content.html?id=40SBkQVHM%252F%252Fgk%252FV6HYd9p71ruDsc1%252FR3JQMFTU2B8F4%253D&lib=ck,2025年3月27日访问。>

买门票进入某运动公司滑雪场内滑雪。为了体验某运动公司管控雪道周边更具挑战性的“野雪”区域，张某私自进入该区域滑雪，其间为紧急躲避雪道上露出在外的土石，张某撞在树上受伤。后张某被送往甲医院以及乙医院治疗，经医院诊断，此事故造成张某脾破裂等多处伤情，在住院期间做了全脾切除以及肠粘连松手术。张某回到北京后，在北京市某医院进行后续治疗。张某就此事曾与某运动公司协商赔偿事宜，对方告知其已为张某以及所有在雪场滑雪的游客购有某保险公司的公众责任险，赔偿金由某保险公司承担，张某可直接联系某保险公司协商理赔事宜。之后张某与某保险公司联系，但双方就赔偿数额未能协商一致。

张某请求法院判令某运动公司和某保险公司赔偿张某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、残疾赔偿金、误工费、交通费、精神损害抚慰金等共计766254.93元。

### 【案件焦点】

雪道外区域滑雪受伤纠纷中的责任分配认定。

### 【法院裁判要旨】

河北省张家口市崇礼区人民法院经审理认为：某运动公司作为滑雪场的经营者和管理者，在滑雪场的安全管理上存在隐患，未尽到必要的安全保障义务，应对张某的损失承担侵权赔偿责任。滑雪本身是高危险性运动，选择野雪区滑雪的，滑雪者本人更应负高度的注意义务。张某作为经常滑雪的成年人，其应对滑雪运动的风险性或者危险性有明确的认知。在本次事故中，张某明知滑野雪的危险性，却未自行规避风险而在滑雪中受伤，其对损害的发生存在较大过错。综合事件发生的起因、经过以及双方当事人的过错程度，认定某运动公司承担40%的赔偿责任，张某自行承担60%责任。某保险公司作为某运动公司投保的公众责任保险公司，应对张某因滑雪受伤所造成的损失在保险限额内按照40%比例予以赔偿，不足部分由某运动公司予以赔偿。

张某因此次事故造成的合理经济损失共计589926.53元。

基于某运动公司与某保险公司的保险合同关系，为减少当事人诉累，节省司法资源，由某保险公司在保险责任范围内直接赔付张某 $589926.53\text{元} \times 40\% = 235970.61\text{元}$ 。

河北省张家口市崇礼区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百九十八条第一款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决：

一、某保险公司于本判决生效后十日内赔偿张某医疗费、营养费、住院伙食补助费、护理费、误工费、残疾赔偿金等各项损失共计235970.61元；

二、驳回张某的其他诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。

河北省张家口市中级人民法院经审理认为：张某不否认其在某运动公司经营滑雪场内滑野雪是其自主作出的选择，结合其自认，其系在对自己的身体素质、滑雪水平有充分自信的情况下，自主选择滑野雪，应当认为是自甘风险，一审基于该事实作出的责任比例认定恰当。

河北省张家口市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案系涉滑雪运动伤害的典型案列，是滑雪者在正规滑雪场所“滑野雪”时由于场地等原因摔倒受伤引发的纠纷，争议焦点在于责任分配。近年来，随着国家体育强国战略的推行，民众参与冰雪运动的积极性和主动性日趋增强。滑雪运动是在户外开展的，集亲近自然、挑战性、休闲健身性以及趣味性于一体的一项体育运动。作为冰雪运动的明星项目，兼具挑战性和技术性的滑雪一直受到大众广泛的青睐。但即便勇气和技术兼具，滑雪过程中的一些不可控因

素仍然会随时转化为现实的风险，造成滑雪者受伤，由此引发的纠纷也不断增多。

传统的滑雪伤害事故一般发生于滑雪场的正规雪道，该类事故的类型和原因迥异。例如，无他人介入的滑雪者因场地设施或者个人滑雪技术等引起的“单人跌倒”受伤，或是有他人介入的因不及时、不规范避让等引起的“多人碰撞”受伤。无论哪种情形，滑雪者的过错一般表现为违反了滑雪运动的安全规范。本案中，张某系在滑雪场的野雪道“滑野雪”受伤，这种“滑野雪”伤害事故与传统滑雪伤害事故所引起的纠纷在当事人法定义务、责任确定和划分上均存在明显不同，因而在司法审判实践中，相应规则的适用和裁判结果的作出应将二者予以适当区分。

首先，要对案发区域的性质进行认定。与正规雪道相比较，认定野雪区要考虑以下三个方面：一是地理环境。野雪区位置相对正规雪道位置偏远且不存在任何经过人工开发的痕迹，其显著特征是有大量原生植被覆盖。二是雪质和雪量。与正规雪道均匀细致的人工造雪有明显不同，野雪区雪质通常保持自然状态；野雪区依赖天然降雪，雪量因不同年份气候不同，变化明显，而正规雪道因人工造雪干预，雪量稳定。三是基础设施和管理。与正规雪道不同，野雪区无缆车、造雪、压雪、防护网等设备，也没有明显雪道标示和日常安全管理、巡逻人员。

其次，应当明确经营者安全保障义务的内容和范围。这是认定野雪区滑雪伤害事故过错及责任的前提。“滑野雪”与“正规区域内滑雪”在活动场地、经营管理等要素特征上存在明显区别。“滑野雪”即“道外”滑雪，指在可供随意出入的纯天然雪景地形下(广义)或者正规滑雪场所的正规雪道外(狭义)进行滑雪运动。在新疆阿勒泰、河北崇礼、东北亚布力等雪场分布较广的地区，不仅有滑雪场内经开发并在规范管理下的正规雪道，周边也存在未经开发管控的野雪区域。相比正规雪道而言，野雪道由于未经人为干预整理，雪道上存有较多障碍物，如露出在外的土石、未经修剪的树枝等，且雪质、雪厚无法像正规雪道那样相对安全可控，“滑野雪”存在更高的危险性。

最后，应当合理认定经营者对所属野雪区域的安全保障义务。滑雪者无论是否具备丰富的滑雪经验和高超的滑雪技术，均能认识、预见到“滑野雪”的高风险以及发生事故后救援的高难度，一旦选择“滑野雪”就意味着其自愿承受“滑野雪”可能带来的风险。因此，野雪滑雪者相较正常滑雪所需的谨慎注意义务，应当尽到更高的注意义务，并分摊更多由此产生的危险后果和责任。对于滑雪场经营者而言，尽管目前尚未有法律法规以及行业规范对“滑野雪”进行规制，但因野雪区域仍属其经营管理范围，其依然需要尽到必要、合理的安全保障义务，如在进入野雪区域的入口设置明确的场地界限、对进入野雪区域滑雪的各类风险进行充分告知和提示、当天气不适合“滑野雪”时及时关闭野雪区域以及在滑雪者受伤时提供及时有效的救助等。若经营者未尽到上述必要的保障义务，则需根据其过错程度承担相应的责任。

编写人：河北省张家口市崇礼区人民法院 刘晓燕

## 先行行为引发的救助义务及侵权责任认定

——李某等诉梁某某生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市丰台区人民法院(2023)京0106民初6240号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告：李某、李某甲、李某乙、乔某甲

被告：梁某某

### 【基本案情】

李某乙与乔某乙系夫妻关系，李某、李某甲系二人之子，乔某甲系乔某乙的父亲。梁某某与乔某乙系情人关系，二人在北京共同生活居住期间发生争吵，乔某乙于2021年6月27日因生气走到马路中间，先是冲向一辆行驶的车辆，之后在路中间坐着、站立。梁某某对乔某乙的行为未进行阻拦，后乔某乙因车祸死亡。李某、李某甲、李某乙、乔某甲主张梁某某承担侵权赔偿责任。

### 【案件焦点】

乔某乙作为完全民事行为能力人，在与情人梁某某发生争吵后将自己陷入危险境遇，此时梁某某有无救助义务。

### 【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。乔某乙因故死亡，李某、李某甲、李某乙、乔某甲作为乔某乙的近亲属，有权提起本案诉讼。自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形的，具有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。双方争议焦点为梁某某对乔某乙的死亡是否具有过错。首先，梁某某与乔某乙系情人关系，共同居住生活，在二人因故吵架导致乔某乙情绪激动后，乔某乙冲向车行道并朝一辆行驶的机动车奔跑，后乔某乙在车行道内坐卧、停留，且该车行道内有多辆机动车行驶经过，此时的乔某乙已经处于危难情形中，梁某某作为当事人，应该知道乔某乙身处车行道内非常危险，其对自己先前与乔某乙争吵行为引起的危险状态有义务进行救助。其次，根据公安机关讯问笔录可知，虽梁某某在事故发生当晚有过饮用啤酒的行为，但综合梁某某的饮酒量、饮酒时间及共同饮酒人的陈述，本院确定事故发生时梁某某未处于醉酒状态，其有能力对乔某乙进行施救。最后，现场监控录像显示，自乔某乙走向车行道至事故发生，时长约六分钟，其间虽有多辆机动车在该车行道内通行，但行驶速度均较为缓慢，



梁某某有时间对乔某乙进行施救。综上，梁某某在对乔某乙具有施救义务，又具有施救能力和施救时间的情况下，其对乔某乙未采取任何的施救行为，故其对乔某乙的死亡具有过错，应对乔某乙的死亡承担相应的赔偿责任。

关于梁某某的赔偿责任比例，公安交警部门已对案涉交通事故的双方责任进行了认定，肇事车辆方负事故次要责任。乔某乙系完全民事行为能力人，应当知晓在车行道内坐卧、停留的后果，其将自身置于危险境遇与案涉事故发生具有较为密切的因果关系，应对此承担主要责任。结合道路交通事故认定书及双方过错情形，法院酌情确定梁某某对乔某乙的死亡承担10%的赔偿责任。

关于赔偿金额，对于死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金，李某、李某甲、李某乙、乔某甲主张的赔偿标准和计算年限均不超过法律规定，本院予以确认。关于被扶养人生活费，本院按照北京市2022年城镇居民人均消费支出45617元为标准计算为433361.5元，以上费用合计2177489.5元，梁某某应承担10%的赔偿责任。

综上，依照《中华人民共和国民法典》第一千零五条、第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条之规定，判决如下：

一、梁某某于本判决生效之日起七日内向李某、李某甲、李某乙、乔某甲支付死亡赔偿金（含被扶养人生活费）、丧葬费、精神损害抚慰金共计217748.95元；

二、驳回李某、李某甲、李某乙、乔某甲的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

日常生活中，无论是朋友，甚至是路人均有可能发生争执、口角、打斗，此时可能因双方的争议使一方陷入危险境遇，另一方应当在其能力范围内履行施救义务，否则一旦产生危害后果，当事人可能承担相应的民事、行政甚至刑事责任。具体到本案中，是否承担相应责任涉及救助义务来源的判断及责任认定。

### 一、救助义务来源

民法上的违法行为包括作为的违法行为和不作为的违法行为，当行为人对他人负有特定的作为义务而未履行的，构成不作为的违法行为。对他人的特定法律义务主要来源有三种：一是法律的直接规定，二是职务上或者业务上的要求，三是行为人的先前行为。

合法的先行行为引发风险后，会产生行为人的作为义务。理论依据为：社会生活中，每个损害的发生都可以被解释为是某种已经存在的危险状态的最终实现，而制造此种危险状态并允许其继续发展的人应承担消除危险的义务，因为他应当最早认识到风险的存在或应当能够控制风险。若行为人实施一个单独的非侵权性质的行为后，诱发或开启可能危及他人人身或财产的危险状态，制造了一个持续性的损害风险并在之后某个时间实际导致了损害，此种情况下，行为人负有消除该危险状态或者救助因该危险状态而受害之人的义务。若行为人负有作为义务而不作为，应当认定行为人对此具有侵害行为以及过错。因此先行行为产生作为义务应当具备以下两个要件：（1）实施了一个非侵权行为；（2）非侵权行为诱发或者危及他人人身、财产安全。

《中华人民共和国民法典》第一千零五条规定：“自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形的，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。”根据该规定及前述理论依据，因先前行为导致他人处于危难情形时，行为人有对他人进行施救的义务。具体到本案中，死者与被告系情人关系，二人长期共同居住生活。虽然被告与死者发生争执本身并非侵权行为，但受害人因和被告发生争执导致情绪失控才使自己陷入危险境遇，此时被告兼具特殊身份关系及使对方陷入危险境遇双重因素，故其具有相应救助义务。

### 二、违反法定救助义务的责任认定

《中华人民共和国民法典》第一千零五条并未明确规定违反法定救助义务应当承担何种责任，在实践中，根据救助义务的情况不同、所涉法律后果不同，既可能引起公法上的责任如刑事责任，也可能引起私法上的责任，具体责任应结合具体案件情况予以认定。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条

第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”基于先前行为具有相应救助义务的主体，还要考察其是否具有救助能力，这也是考察当事人是否具有过错的重要标准，法律不能苛责没有救助能力的人必须施以救助。具体到本案中，在死者陷入危险境遇的六分钟内，被告一直在路边坐着，其可以观察到死者身边经过多辆汽车，情况非常紧急。而被告当晚并未醉酒，路边的车流量亦不足以妨碍其履行施救义务，故当时被告具有救助能力。被告在能加以施救却未实际施救的情况下，构成过错，对乔某乙死亡产生的损害应当承担赔偿责任。

### 三、关于未履行法定救助义务的责任承担

《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定：“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。”对于损害后果的发生，需要综合考虑双方甚至多方的过错，根据过错程度确定赔偿责任。本案中，经公安交警部门认定，肇事车辆负次要责任，且肇事方已在30%的责任范围内赔付完毕。其他责任应发生在死者与被告之间，死者作为完全民事行为能力人，仅因与他人发生争执便将自己置于危险境遇，主动实施极其危险的行为，对案涉事故的发生具有明显的放任，有重大过错。而被告虽未履行施救义务，但其对事故的发生不存在故意，过错程度较小。故法院综合案件情况，认定被告承担10%的赔偿责任。

综上，法院结合被告的义务来源、救助能力和各方过错程度，综合认定被告对受害人的死亡具有一定过错，但因过错程度较小，故判决其承担较低的责任比例。

编写人：北京市丰台区人民法院 唐嘉良 郭博伟

## 丧失工伤赔偿请求权的劳动者 向用人单位主张人身损害赔偿的处理

——牛某某诉某旅游公司生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终2766号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):牛某某

被告(上诉人):某旅游公司

### 【基本案情】

2020年10月28日,牛某某在工作中不慎从2米高台上坠落受伤,随即被送往医院进行住院治疗,其伤情被诊断为腰1椎体爆裂骨折、脊髓损伤,共计住院治疗167天。牛某某此次事故所受之伤已超过工伤认定期限,其无法从工伤保险基金中获得工伤保险赔偿。双方对于工伤认定逾期原因的意见不一致。

### 【案件焦点】

劳动者因工伤事故遭受人身损害,在超过工伤认定期限后,是否有权以侵权为由向用人单位主张人身损害赔偿。

### 【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为:超过申请工伤认定的法定期限导致劳

动者丧失工伤赔偿权利，但基于雇佣关系产生的民事赔偿权利义务关系并未消灭，故劳动者诉请用人单位承担侵权责任的，应予受理。本案中，牛某某在工作中受伤致残，本人及用人单位均有权申请工伤认定，某旅游公司作为用人单位，对工伤认定程序理应具有更高的认知和判断，该公司未举证证明逾期未申请工伤认定系牛某某自身原因造成，现牛某某因本次工作事故遭受的损失无法通过工伤保险途径获得赔偿，以健康权受到侵害为由要求某旅游公司承担赔偿责任，予以支持。双方均认可牛某某是在工作过程中坠落受伤，某旅游公司亦认可本次事故系工伤，故某旅游公司依法应对牛某某的损害承担民事赔偿责任。牛某某事发时在高台上工作，某旅游公司作为用人单位应为其工作提供必要的安全保护措施，并对工作设备和工作场所等尽到足够的安全保障义务和更高层次的防范义务，其未尽到上述义务，对本次事故的发生具有过错；而牛某某作为完全民事行为能力人，理应对工作中存在的危险有所预见及判断，高度注意自身安全，其未能尽到对自身安全的谨慎防护义务，对本次事故的发生亦具有过错。法院根据双方的过错程度以及与损害结果发生的原因力大小，酌定某旅游公司承担80%的责任，牛某某自负20%的责任。经核算，牛某某的各项损失共计1480536.45元，由某旅游公司按照80%责任比例赔偿1184429.16元。

北京市密云区人民法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条、第二十二条、第二十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十六条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：

一、某旅游公司于判决生效之日起十日内赔偿牛某某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、交通费、残疾辅助器具费、取内固定物治疗费等各项损失共计1184429.16元；

二、驳回牛某某其他的诉讼请求。

某旅游公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，因工伤事故遭受人身损害的，依法可以申报工伤进而享受工伤保险待遇。而劳动者以人身损害为由要求用人单位赔偿损失，其主张能否得到支持？《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：“依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，因工伤事故遭受人身损害，劳动者或者其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责任的，告知其按《工伤保险条例》的规定处理。因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害，赔偿权利人请求第三人承担民事赔偿责任的，人民法院应予支持。”从劳动者请求权角度分析，劳动者享有基于工伤保险关系产生的工伤保险待遇请求权和基于人身损害享有的侵权损害赔偿请求权。当用人单位既是工伤赔偿责任主体又是侵权赔偿责任主体时，发生责任竞合，在这种情形下应如何正确理解与适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，劳动者能否向用人单位主张人身损害赔偿，在实践中存在争议。

在建立工伤保险制度的国家中，对于两种请求权的协调处理存在不同模式。一是选择救济模式，即职工可以选择适用工伤赔偿或侵权损害赔偿，但两者互相排斥，不得同时主张。二是取代救济模式，即以工伤保险取代侵权损害赔偿，职工只能请求工伤保险待遇，保险待遇实现后，不得再向用人单位请求侵权损害赔偿。该模式可以有效减少企业经营风险，但对于劳动者救济不充分。三是双重救济模式，即职工可以同时请求工伤赔偿与侵权损害赔偿，从而获得双重赔偿。该模式使职工得到充分保护，但违背工伤保险创设目的，加重雇主负担。四是补充救济模式，即职工可以同时请求工伤赔偿和侵权损害赔偿，但不得超过所受损失的总额。

我国立法对于采取何种模式未予明确规定，理论与实务界也存在争议。现

行法律法规中,《工伤保险条例》对工伤赔偿与侵权损害赔偿的关系问题未予提及,除上述《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》外,仅《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》作了相关规定。河南省焦作市中级人民法院的蒋某甲等诉浙江某公司劳动争议纠纷案<sup>①</sup>的裁判要旨表明,用人单位以外的第三人侵权的,可采用双重救济模式,<sup>②</sup>而用人单位为侵权赔偿主体时,原则上采用取代救济模式。其原因在于,国家实行工伤保险制度的目的是保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复,同时分散用人单位的工伤风险。当用人单位既是工伤赔偿责任主体又是侵权赔偿责任主体时,采用取代救济模式更加符合设立工伤保险制度的本意。但存在例外情形,以本案为例,牛某某在工作中受伤致残,本人及用人单位均有权申请工伤认定,但双方均未在工伤认定期限内提出工伤认定申请,导致牛某某丧失请求工伤赔偿权利,但不影响双方基于雇佣关系产生的民事赔偿权利义务关系,法律、法规也并没有规定非因自身原因未进行工伤认定的职工,不能向用人单位提出有关侵权责任赔偿的请求,故丧失工伤赔偿请求权的劳动者诉请用人单位承担侵权责任的,应予支持。

编写人:北京市密云区人民法院 顾斯琪

---

<sup>①</sup>该案的裁判要旨:劳动者发生交通事故因工死亡的,产生第三人侵权和工伤保险责任竞合,受害人亲属有权分别起诉,既有权向侵权第三人请求民事损害赔偿,也有权向用人单位请求工伤保险赔偿。劳动者一方因第三人侵权已经获得赔偿的,受害人亲属起诉用人单位要求赔偿工伤保险款项时,其已获得的第三人侵权赔偿不应从用人单位应赔付的工伤保险中予以扣除。

<sup>②</sup>但是由医疗保险支付的医疗费,请求权主体是医疗保险机构。

## 涉特种车辆侵权的因果关系判定

—— 崔某、王某甲诉某工程公司等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市平谷区人民法院(2023)京0117民初592号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告：崔某、王某甲

被告：某工程公司、刘某、某保险公司

### 【基本案情】

王某乙与崔某系夫妻，王某甲是其二人之子。2022年7月15日，刘某驾驶案涉汽车起重机在某镇实施树木修剪作业，在操作起重机大臂时不慎将电缆刮断。后王某乙骑行通过时被电缆缠绕导致车辆侧翻，王某乙摔倒。经双方现场协商，刘某赔偿王某乙500元后王某乙自行离开现场。

次日，王某乙因摔倒后右踝疼痛肿胀、屈伸受限，前往北京市某医院治疗，经CT检查，其伤情诊断为胫骨骨折、右外踝骨折。王某乙在本次摔伤前即罹患胆囊腺癌，摔伤后前往北京市某医院住院五次，进行胆囊腺癌维持化疗。2022年10月14日，王某乙死亡，居民死亡医学证明书中死亡原因一栏载明胆囊腺癌。

庭审中，因双方就王某乙死亡与本次摔伤是否存在因果关系分歧较大，王某甲、崔某申请对王某乙发生此次事故与死亡之间的因果关系、死亡造成的参



与度比例进行鉴定。司法鉴定意见为：被鉴定人王某乙发生此次事故所致损伤与其死亡之间存在一定的因果关系，外伤原因力大小建议为轻微。王某甲、崔某预交鉴定费8000元。但某工程公司、刘某、某保险公司均以未尸检为由不认可此鉴定报告。

某工程公司(甲方)与刘某(乙方)签订机械设备租赁安全协议，约定某工程公司使用案涉汽车起重机，在平谷区进行树木修剪作业。协议另约定随车需配备合格操作手1人，即刘某本人，协议责任期为2022年5月7日起至甲方工程施工完毕止。协议第六条乙方的责任和义务部分约定，设备进入乙方施工现场后，乙方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度。应对配备的机手、信号指挥等人员进行作业安全教育，乙方配备的机手、信号指挥等人员应严格按设备操作规程作业，因违章指挥、违章作业、违反劳动纪律发生的安全事故、设备损毁，乙方应积极配合甲方及相关部门调查处理并承担全部责任和经济损失。

案涉汽车起重机在某保险公司投保机动车交通事故责任强制保险及神行车保特种车保险。某保险公司以王某乙受伤与吊车作业不具有时空连续性、刘某改变车辆非营运性质等为由拒绝赔付。就事故发生过程，某工程公司及刘某均称电缆被刮断后，地面劳务人员将垂落的电缆整理后放置于锥桶内，之后发生王某乙骑车通过被电缆缠绕摔倒一事。刘某称将电缆放置锥桶约10分钟后王某乙骑车经过。

### 【案件焦点】

1. 刘某与某工程公司之间成立何种关系，某工程公司是否应承担赔偿责任；2. 案涉事故是否属于道路交通事故，某保险公司是否应承担赔偿责任。

### 【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为：对于争议焦点一。刘某与某工程公司签订机械设备租赁安全协议，该协议虽名为租赁，实质为“带人租赁”。因汽车起重机始终处于刘某的控制之下，并未由某工程公司实际占有，车辆保养、

维修、加油等日常使用成本也未由某工程公司负担，刘某系利用自己的设备、技术、劳力等为某工程公司提供服务，其交付的是机械设备和驾驶人操作该设备之后的劳动成果，双方之间的关系更符合承揽合同的法律特征，而非租赁关系或雇佣关系。承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。崔某、王某甲未举证证明某工程公司在定作、指示或选任中具有过错，故其要求某工程公司承担赔偿责任，并无事实和法律依据，不予支持。

对于争议焦点二。虽双方对于案发过程均未提交证据佐证，但刘某本人自认其操作将电缆刮断后，王某乙并非在第一时间骑车经过，某工程公司及刘某均称地面劳务人员对垂落的电缆进行了整理，十分钟之后王某乙才摔倒受伤。由此可见，案涉事故并非发生在特种车辆行驶及作业期间，因果关联在时间和空间上存在中断，故不宜认定为道路交通事故。崔某、王某甲要求某保险公司承担赔偿责任于法无据，不予支持。

刘某在操作起重机大臂将电缆刮断后，即负有整理线缆、维护现场秩序的安全保障义务。刘某虽辩称地面劳务人员已经将垂落的电缆整理后放入锥桶，并未对来往车辆行人造成潜在危险，但未提交任何证据佐证，应自行承担不利后果。另外，王某乙作为完全民事行为能力人，在骑行过程中应谨慎观察路况，及时避险，其对本次事故的发生亦有过错。法院综合事故发生的过程及双方陈述，认定刘某对王某乙因本次事故造成的损失承担60%的赔偿责任，王某乙自负40%责任。就损失数额，法院支持王某乙受伤产生的医疗费、营养费、护理费、交通费、医疗辅助器具费的合理数额，超出部分不予支持。就崔某、王某甲主张的死亡赔偿金及丧葬费，因鉴定机构出具鉴定结论认定王某乙发生此次事故所致损伤与其死亡之间存在的因果关系大小仅为轻微，法院综合相应赔偿标准、原因力大小、双方责任分担认定赔偿数额。因上述事故仅造成王某乙骨折外伤，与王某乙最终死亡仅存在较为轻微的因果关系，崔某、王某甲主张精神损害抚慰金于法无据，不予支持。

北京市平谷区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千零二条、第

一千零三条、第一千零四条、第一千一百六十五条、第一千一百七十九条规定，判决：

一、刘某赔偿崔某、王某甲医疗费、营养费、护理费、交通费、医疗辅助器具费、死亡赔偿金、丧葬费共计35000元(已给付500元，剩余34500元于本判决生效后十日内给付)；

二、驳回崔某、王某甲的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

一、“带人租赁”协议的性质及其与相关合同关系的区分认定

“带人租赁”是在工程机械租赁实践中通常存在的一种惯例，即工程机械所有人在提供设备的同时，一并提供工程机械操作的司机。在此情境下，如何在相关的租赁关系、承揽关系、雇佣关系中选取最符合实践情形和当事人真意的法律关系加以适用，往往是案件争议的焦点，需要根据案涉协议内容、实际履行情况及其他案件事实，对法律关系性质具体界定。

《中华人民共和国民法典》第七百零三条规定：“租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。”租赁合同强调租赁物的转移占有，即使用权、支配权的转移。第七百七十条第一款规定：“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。”承揽关系下，承揽人的义务是按照定作人的要求，以自己的设备、技术和劳动力完成工作，最终交付的是劳动成果。实践中俗称的带人租赁关系中，承租方的目的不是使用租赁设备，其追求的是获得使用租赁设备完成的工作成果，所以其法律性质应为承揽关系。

租赁合同与带人租赁协议的区分认定，应当查清合同履行期间租赁设备的日常保养、维修、损耗、油耗等使用成本的负担主体、设备的保管主体和控制主体，这些是判断设备提供方与承租方真实法律关系的关键事实。如果设备承租方对于设备的具体使用并不具有支配权，不承担设备使用成本，仅是对于设备的使用结果作出指示，则双方之间不符合租赁关系的法律特征。

## 28 中国法院2025年度案例·人格权纠纷

如本案中，刘某驾驶起重机按照某工程公司的要求进行树木修剪作业，交付的并非汽车起重机本身，而是机器效能与人力操作附合的劳动成果，符合承揽关系的法律特征。此外，刘某作为特种设备驾驶员，具有操作设备的专业知识，其对劳动任务的完成具有相当的自主性，某工程公司在指定任务后，对于任务具体完成的方式在所不问，只是基于任务完成与否支付相应报酬，这与雇佣关系中“控制、支配、从属”特征具有明显区别，所以本案并未认定双方成立雇佣关系。

综上所述，正确认定法律关系性质是准确认定当事人之间权利义务关系以及责任的前提，涉及“带人租赁”且当事人对协议性质有争议的，需要查明案涉机械设备的实际占有及使用情况、司机在作业中是否具有自主性和专业优势、承租方追求的合同目的及其对于机械设备使用及操作的干预程度、设备使用成本的负担主体等，通过具体细节精准甄别法律关系性质。

### 二、特种车辆投保人保险赔偿请求权的认定

司法实践中，对起重车辆作业中发生责任事故，投保人请求保险赔偿的，保险公司应当在交强险限额内予以赔偿，其事实基础为，起重车辆行驶或作业本身与损害事故的发生存在因果关系。

本案的特殊之处在于，机动车作业事故发生后，间隔较长时间受害人才骑车经过事发地摔伤，即案涉事故并非发生于投保车辆行驶或作业期间。此时起重车辆本身与损害事故的关联发生时间和空间上的中断，因此二者不存在因果关系。在能否支持特种车辆投保人保险赔偿请求权的问题上，如对出险事故不作时间和空间上的限定，则有可能出现归因层面的显失公平，明显加重保险人的赔偿负担，也不利于相关责任人积极采取措施防范事故发生。至于车辆本身与损害事故在时间、空间上的关联中断到何种程度即可认定二者不具有因果关系，需要结合各方注意义务的履行情况及相关具体案情合理判断。本案中，如果电缆被案涉起重车辆刮断垂落后，在刘某尽到谨慎注意义务也来不及清理的较短时间内，王某乙即经过绊倒，应当认为施工方尚来不及对现场进行清理，王某乙也无法判断路况的突然变化，案涉车辆与损害事故之间的关联持续，二

者存在法律上的因果关系，在没有相关免责条款可以排除保险责任的情况下，某保险公司即应承担赔偿责任。

编写人：北京市平谷区人民法院 孙钰 郑坤

7

## 特种车辆在静止作业期间发生事故是否属于保险理赔范围

—— 管某某诉姜某某等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

广西壮族自治区桂平市人民法院(2023)桂0881民初4597号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告：管某某

被告：姜某某、梁某某、甲财保公司、乙财保公司

### 【基本案情】

姜某某在某工地操作案涉起重车施工作业，负责将货物从货车上吊下来放到指定位置，管某某负责待吊机把货物吊到指定位置后，解开吊钩钢绳。在2022年8月2日的一次作业过程中，管某某完成解绳后，尚未到达安全距离时，姜某某继续操作吊机准备下一次作业，在吊机钩子升起的过程中碰到绑铁梯的钢丝绳卡扣，导致铁梯侧倒压到管某某。管某某住院治疗，经鉴定，鉴定结果为：管某某本次损伤致全身多处损伤，其双侧多发肋骨骨折，构成十级伤残；其胸腰椎左侧横突骨折，愈合后遗留腰部活动受限，构成十级伤残；其左股骨粉碎性骨折，临床手术治疗后，其左髋关节丧失功能达25%以上，构成

### 30 中国法院2025年度案例·人格权纠纷

十级伤残。误工期为290日，护理期为120日，营养期为90日。管某某为此支付鉴定费1900元。

案涉起重车车主系梁某某，姜某某系梁某某雇佣的驾驶员。案涉起重车在甲财保公司处投保了交强险，在乙财保公司处投保了起重机械财产保险，保险包含特种设备责任保险，保额1000000元，事故发生时在保险期间内。

管某某主张姜某某、梁某某、甲财保公司，乙财保公司支付误工费、护理费、营养费、医药费、伙食补助、伤残赔偿金、精神损害赔偿、鉴定费等各项赔偿金合计217531.7元。甲财保公司和乙财保公司均认为本次事故非交通事故，保险公司不应承担保险责任。

#### 【案件焦点】

特种作业车辆在静止作业期间发生事故是否属于保险理赔范围。

#### 【法院裁判要旨】

广西壮族自治区桂平市人民法院经审理认为：姜某某操作特种作业车辆时未尽到应有的安全注意义务，在管某某解绳未到安全距离时就继续开始操作吊机，是造成本次事故的主要原因。而管某某未参加相关安全培训就在工地开展施工工作，未佩戴安全护具及未尽到应有的注意义务，负本次事故的次要责任。依据双方的过错程度，确定民事责任由姜某某承担90%，管某某自行承担10%。梁某某作为案涉吊机的车主，同时也是姜某某的雇主，对姜某某在事故中造成的损失应承担赔偿责任。

关于甲财保公司与乙财保公司应否在保险的范围内承担赔偿责任的问题。特种作业车辆的主要用途是工地作业，并非用于交通通行或运送，该种车辆的特殊性也决定了其使用用途的特殊性，除在通行状态下可能发生交通事故外，更多的事故发生于其发挥特种功能的作业过程中。

广西壮族自治区桂平市人民法院确认管某某的经济损失为：（1）医疗费及医疗辅助器械费26125.04元；（2）住院伙食补助费：500元；（3）营养费：600元；（4）护理费：住院护理费736元，出院护理费3600元；（5）误工费：

31544.8元；(6)残疾赔偿金：95287.2元；(7)鉴定费：1900元，合计160293.04元。精神损害抚慰金，酌情确定为5000元。

综上所述，管某某的经济损失应先由承保机动车强制保险的甲财保公司在强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的乙财保公司按照保险合同的约定予以赔偿；仍然不足的，由侵权人赔偿。因此，甲财保公司应在交强险医疗费赔偿限额内赔偿管某某18000元，在交强险死亡伤残赔偿限额内赔偿管某某误工费、护理费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、鉴定费合计138068元。交强险医疗费分项不足部分的9225.04元，由乙财保公司在特种设备责任保险赔偿限额内按90%的责任赔偿8302.5元给管某某。

广西壮族自治区桂平市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千一百九十二条第一款、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条、第七十七条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第十二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条规定，判决如下：

一、甲财保公司在承保案涉起重车交强险赔偿限额范围内赔偿经济损失156068元给管某某；

二、乙财保公司在承保案涉起重车起重机械财产保险项下特种设备责任保险的责任限额范围内赔偿经济损失8302.5元给管某某；

三、驳回管某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

特种车辆在静止作业期间发生事故是否属于保险理赔范围，车辆同时投保交强险和商业险的，如何分配保险责任，是本案中值得研究的问题。就该问题目前主要存在两种意见。

一种意见认为，根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件

适用法律若干问题的解释》第二十五条规定：“机动车在道路以外的地方通行时引发的损害赔偿案件，可以参照适用本解释的规定。”《机动车交通事故责任强制保险条例》第四十三条规定：“机动车在道路以外的地方通行时发生事故，造成人身伤亡、财产损失的赔偿责任，比照适用本条例。”案涉起重机的性质决定了其在道路上行驶的时间少于作业时间，如将车辆吊装作业期间给第三人造成的人身损害排除在保险范围之外，则与前述条例及司法解释精神背道而驰。案涉起重机在吊装作业时发生事故致使第三人伤亡的，保险公司应当依据保险合同约定在交强险和第三者责任保险的保险金额内承担赔付责任。

另一种意见认为，《机动车交通事故责任强制保险条例》第四十三条规定：“机动车在道路以外的地方通行时发生事故，造成人身伤亡、财产损失的赔偿，比照适用本条例。”交通事故的认定不以是否“在道路上”这一场所限制为要件，而是应当以车辆是否处于通行状态为核心要件。案涉起重机是在静止状态开展起重作业，不处于通行状态，故不属于机动车交强险的理赔范围。

本案采纳了第一种意见。近年来，随着人身损害赔偿标准统一试点工作等侵权审判实践的发展，对交强险制度公益性和强制性的特点应予进一步彰显，以更好发挥其提供救济、增强保障、分担风险之作用。认定特种车辆在静止作业期间发生事故属于交强险理赔范围，有以下三点理由：(1)交强险具有社会保障性以及分担损失和经济补偿的功能，特种车辆在事实上不仅具备行驶功能，还兼具作业功能，且作业是其主要功能。基于特种车辆在功能上与普通机动车的区别，对于“通行”状态的理解应有所区别，特种车辆的“通行”不仅包括行驶，也包括车辆处于启动状态、运动状态下的作业，应当以连续的状态来看，而不能简单地看发生事故时车辆是否在通行。(2)特种车辆交强险保费高于普通机动车，该类车辆在行驶中的出险概率、保额没有显著高于普通机动车，交强险费率制定的原则是不盈利不亏损，如果将特种车辆作业期间发生的事故排除在外，显然不符合权责相当的原则，也不符合《机动车交通事故责任强制保险条例》第四十三条的立法精神。(3)承保时，保险公司未就特种车作业事故约定免责条款，其明知特种车作业事故属于保险范围。且保险合同作为格式合



同，在解读有争议的保险理赔条款时，应作对保险人不利的解释。

实践中，与普通机动车一样，特种车辆在投保交强险的同时，也会参保第三者责任商业险，发生保险事故时，对于投保人应当承担的赔偿责任，首先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿；仍然不足的，由侵权人赔偿。

编写人：广西壮族自治区桂平市人民法院 李彦锋

## 建筑工程层层分包、违法转包情况下， 发包方应与雇主对提供劳务者的侵权行为承担连带责任

—— 宋某某诉鲁某某等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终18693号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人): 宋某某

被告(上诉人): 甲工程公司

被告(被上诉人): 鲁某某、裴某、李某某

第三人: 乙工程公司

### 【基本案情】

2020年4月，甲工程公司从某建筑公司处承包了电力隧道的土方工程。6

月，甲工程公司将部分拉土工程口头分包给裴某，裴某又将该工程转包给李某某，相关工程款项通过乙工程公司账户给付。后李某某雇佣鲁某某的拖拉机铲土并装车。2020年8月9日4时47分，鲁某某驾驶无车牌号的拖拉机在某公园行驶中，与宋某某骑行的电动自行车发生交通事故，造成宋某某车辆损坏，宋某某受伤。此事故经公安交通管理部门认定，鲁某某负事故全部责任，宋某某无责任。当日，宋某某被送至医院治疗。经鉴定，宋某某构成十级伤残。

北京市某公园夏季开园时间为每日6时整至21时30分。园区严禁社会机动车辆和非机动车进入，包含普通自行车、电动自行车、三轮车、平衡车等。该公园北区涉及的案涉施工项目都在公园内进行，除持有专用车证的车辆进入外，严禁社会车辆进入。鲁某某未取得机动车驾驶证，也未给自己驾驶的车辆投保交强险及商业险。

经法院核实确认，宋某某的经济损失包括医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、误工费、鉴定费、残疾赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金、残疾辅助器具费、交通费、财产损失费，共计345952.5元。

### 【案件焦点】

甲工程公司、裴某、李某某是否应对宋某某的损害承担连带赔偿责任。

### 【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为：案涉拉土工程存在层层转包情形，虽然甲工程公司给付施工费用通过乙工程公司账户，但甲工程公司未与乙工程公司签署分包合同，且乙工程公司在收到工程款后立即转给裴某，再结合甲工程公司法定代表人刘某某在初次庭审中的表述以及裴某与刘某某的聊天记录，综合认定甲工程公司与裴某，裴某与李某某分别形成转包关系。李某某雇佣当时未成年的鲁某某驾驶拖拉机铲土并装车，鲁某某在施工过程中，与宋某某发生交通事故，造成宋某某人身和财产损害。故此，甲工程公司将其承包的土方工程转包给不具有相应施工资质的裴某，裴某又将该工程转包给李某某，李某某雇佣鲁某某执行工作任务造成宋某某损害，甲工程公司、裴某、李某某应当对

宋某某的损害承担连带赔偿责任。事故发生后，交警虽认定鲁某某负事故全部责任，但考虑到事发公园闭园期间，宋某某未经允许骑电动自行车进入该园，未尽到必要注意义务，宋某某对自身损害存在过错。故对宋某某的合理经济损失，法院酌情确定甲工程公司、裴某、李某某连带承担75%的赔偿责任，宋某某自行承担25%责任。

北京市平谷区人民法院依照《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款，《中华人民共和国民法典》第一百二十条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百八十四条、第一千一百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条规定，判决如下：

一、甲工程公司、裴某、李某某连带赔偿宋某某各项经济损失共计186864.38元(扣除鲁某某已支付的2600元及李某某已支付的70000元)；

二、驳回宋某某其他诉讼请求。

甲工程公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：本案二审争议焦点在于一审法院认定甲工程公司应当承担连带赔偿责任是否正确。关于甲工程公司主张其系与乙工程公司直接建立的承揽合同关系的上诉意见，甲工程公司的主张与其首次答辩意见不符，存在反言情况，其主张其法定代表人未参与经营、不了解情况，缺乏依据，不予采信。而且，虽然甲工程公司将部分施工费用直接向乙工程公司账户支付，但该款项的支付发生于本案事故之后，在甲工程公司未与乙工程公司签署分包合同，亦无证据显示两公司就合同订立进行磋商的情况下，仅根据该转账事实以及甲工程公司主张的微信聊天记录情况，难以推翻其将工程转包给裴某的自认。因此，结合乙工程公司在收到工程款后立即转给裴某的证据、裴某与刘某某的聊天记录以及各方当事人的陈述内容等，一审法院综合认定甲工程公司与裴某、裴某与李某某分别形成转包关系，并无不当。

对于宋某某案涉人身和财产损失，李某某作为行为人鲁某某的雇主依法应

应当向宋某某承担赔偿责任。而甲工程公司、裴某存在违法将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人之情况，考虑到本案事故发生于土方工程的生产作业过程中，且事故的发生明显与施工方未谨慎注意作业环境的封闭及施工安全有关，故一审法院认定甲工程公司、裴某因违法分包应对宋某某的损失与李某某承担连带赔偿责任，符合相关法律规定及立法精神，予以维持。一审法院在考虑宋某某个人过错的情况下，认定由其自负25%的责任，由侵权人承担75%的赔偿责任，系属合理，予以维持。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案中，李某某与鲁某某系个人劳务关系，鲁某某在完成李某某指定的劳务过程中致人损害，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条规定，应当由李某某承担侵权责任。本案中值得研究探讨的重点问题是：案涉劳务源于违法转包，工程发包方是否应该对提供劳务一方致人损害的行为承担连带责任。

#### 一、我国关于个人劳务关系中的侵权责任的规定

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款明确了提供劳务一方因劳务造成他人损害的，接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（本案例以下简称《人身损害赔偿司法解释》）规定了无偿帮工责任。总之，现行法律没有就个人之间形成劳务关系情况下，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，与接受劳务一方承担连带责任的明确规定。

#### 二、实践中对个人劳务关系中的侵权责任规定的法律适用

虽然《中华人民共和国民法典》及《人身损害赔偿司法解释》并没有关于建设工程中，发包方与接受劳务一方就施工行为致人损害承担连带责任的规定。但是，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款规定：“生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或

者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得……导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。”安全生产的适用范围包含制造、矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、存储、装卸单位等全部生产经营活动，本案中的安全事故就发生在建筑施工行业土方工程的生产作业过程中，甲工程公司、裴某存在违法将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的李某某之情况，事故发生与施工方未谨慎注意作业环境的封闭及施工安全有关，故可以引用《中华人民共和国安全生产法》的规定，要求发包方与接受劳务一方承担连带赔偿责任。

综上，建筑工程层层分包、违法转包情况下，发包方应与作为实际施工方的雇主对提供劳务者的侵权行为承担连带责任，这样有利于进一步规范发包行为，促进安全生产。

编写人：北京市第三中级人民法院 刘东遥

## 餐厅经营者与同饮者对饮酒人的损害 均有过错时的侵权责任承担

—— 柳某某、巴某甲诉某餐厅等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

甘肃省兰州市中级人民法院(2023)甘01民终3726号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):柳某某、巴某甲

被告(被上诉人):党某某、谢某某、邓某某、蔡某某

被告(上诉人):某餐厅

### 【基本案情】

柳某某系巴某乙之配偶,巴某甲系巴某乙之子。

2021年1月25日,受害人巴某乙与蔡某某相约前往某餐厅用餐,巴某乙邀请党某某、谢某某,蔡某某邀请邓某某参加聚会,用餐包厢位于该餐厅二楼。蔡某某自带白酒,用餐期间巴某乙、蔡某某、党某某均有饮酒行为,谢某某、邓某某未饮酒,在聚餐中途离开餐厅。聚餐结束后,蔡某某先行下楼结账,后巴某乙、党某某从包厢走出,巴某乙行至二楼通往一楼的楼梯时,不慎从楼梯摔下。蔡某某拨打120急救电话将巴某乙送往医院,巴某乙因救治无效于次日死亡。死亡证明书记载的死亡原因为酒后摔伤致脑出血。

### 【案件焦点】

1. 本案的同饮者及某餐厅对巴某乙损害事实的发生有无过错;2. 如何认定本案的同饮者及某餐厅对受害人巴某乙损害责任比例。

### 【法院裁判要旨】

甘肃省兰州市七里河区人民法院经审理认为:受害人巴某乙系完全民事行为能力人,应对自身身体状况和酒量有充分的了解,应当预见到其酒后控制能力、认识能力、对风险的抵御防范能力均较不饮酒时有所降低,其理应控制自己的饮酒行为以保证其自身的安全。在下楼过程中,应当扶着楼梯扶手,缓慢下行。但是巴某乙在下楼时拒绝他人搀扶,对于损害事实的发生,巴某乙自身具有过错,应当承担主要责任。

在数人共同饮酒的特定环境下,饮酒可能会导致饮酒者在认知、感触觉及行动能力上出现认识不清、反应迟钝的情形,同饮者之间形成了法律上拟制的邻人关系,正是先前的饮酒行为,使饮酒人处于不安全状态,各饮酒人之间都有注意、保护以及护送的义务,违反此义务,构成不作为侵权,应承担相应的

责任。蔡某某作为聚餐的召集者、同饮者及提供白酒的人，应当尽到相对其他饮酒者较高的注意义务和劝诫义务，在离席后应当搀扶、护送受害人到达安全地点，而其先行下楼，未对受害人进行提醒和搀扶，对受害人损害事实的发生存在一定的过错。党某某作为同饮者亦应当尽到一定的注意义务和劝诫义务，下楼时应尽到提醒、搀扶受害人的义务，但其未搀扶受害人，因此对受害人损害事实的发生亦存在一定的过错。谢某某、邓某某虽参加了聚餐，但二人在聚餐过程中并未饮酒且中途离开，对巴某乙的损害事实的发生不存在过错。

某餐厅作为经营者、管理者，对顾客负有法定的安全保障义务，且相较于自然人应具有更高的注意义务，应当保证其经营场所不存在安全隐患，并在楼梯等具有潜在危险的地方设置警示标志、做好防滑措施、尽到必要的提醒义务。而在本案事发时，事发楼梯狭窄、较陡，两个成年男性很难并排通过，楼梯下方放置一个橱柜，未预留合理的缓冲空间，增加了安全隐患，且某餐厅在事发前仅张贴少量警示标志，事发后才加贴了警示标志。故某餐厅对受害人巴某乙损害事实的发生具有过错，虽然其认为该餐厅的设计是原有的，但在事发时餐厅由其经营管理，应当由其承担相应的侵权责任。

结合当事人的过错程度及过错与损害结果的原因力大小，依据侵权责任的过错责任原则、过失相抵原则等，酌情认定受害人巴某乙自行承担80%的主要责任，某餐厅承担13%、蔡某某承担5%、党某某承担2%的次要责任，谢某某、邓某某不存在共同饮酒的先行行为，不承担责任。

对于巴某乙的各项损失，一审法院认定共计745640.29元，某餐厅承担13%即96933.24元，蔡某某承担5%即37282.01元，党某某承担2%即14912.81元。扣除蔡某某、党某某各自已垫付的数额后，蔡某某应再支付18782.01元，党某某应再支付4912.81元。

甘肃省兰州市七里河区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十三条、第一千一百九十八条第一款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第十条、第十四条、第十五条、第二十二条、第二十三条，

《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条、第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、某餐厅于本判决生效之日起十日内赔偿柳某某、巴某甲各项损失共计96933.24元；

二、蔡某某于本判决生效之日起十日内赔偿柳某某、巴某甲各项损失共计18782.01元；

三、党某某于本判决生效之日起十日内赔偿柳某某、巴某甲各项损失共计4912.81元；

四、驳回柳某某、巴某甲的其他诉讼请求。

某餐厅不服一审判决，提起上诉。

甘肃省兰州市中级人民法院经审理认为：党某某、蔡某某陈述，受害人巴某乙从楼梯摔落下来后头部直接撞在橱柜上，巴某乙的住院病历也显示诊断为闭合性颅脑损伤特重型。某餐厅作为经营者，未尽到安全保障义务，造成巴某乙酒后从餐厅楼梯摔伤致死的损害后果，一审判决认定其应对巴某乙死亡造成的各项损失承担13%的赔偿责任并无不当。

甘肃省兰州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百八十二条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案中饮酒者、同饮者和经营者均对损害结果的发生存在一定的过错，同饮者和经营者产生无意思联络的共同侵权，饮酒者与其二者具有混合过错，应当在查明侵权事实的基础上，认定每个侵权人的过错程度及各侵权人的行为与损害结果之间原因力大小，平衡各侵权人和被侵权人的利益关系，依法合理确定各侵权人的赔偿责任比例。

首先，饮酒者应自负主要责任。饮酒本是情谊行为，饮酒者对于是否饮酒享有自主选择的权利，饮酒者对于自身酒量有完全的判断力和控制力，对于饮酒的后果也具有认知能力。在饮酒行为自由的前提下，饮酒者对于大量饮酒而



使自身陷入危险状态具有过错,《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定,被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的,可以减轻侵权人的责任。在无强制饮酒等特殊情形下,同饮者对饮酒者只是未尽到酒后的照顾、救助义务的,饮酒者应自负主要责任;其他同饮者不存在违反注意义务情形的,饮酒者应自负全部责任。

其次,同饮者因在先行为具有对饮酒者酒后的照顾、救助义务。共同饮酒行为是典型的情谊行为,同饮人并不因参与饮酒行为就互负权利义务,但若饮酒者处于醉酒状态,同饮人基于相聚饮酒的在先行为而产生一定的权利义务关系,此时,同饮人的情谊行为有可能转化为“不作为侵权”,并因此承担相应的侵权赔偿责任。共饮期间,同饮者不得强行劝酒、罚酒、斗酒、拼酒,应当尽到提醒、劝阻义务;对于有醉酒状态的饮酒人,同饮者应当尽到照顾、救助义务。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十二规定,二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,能够确定责任大小的,各自承担相应的责任;难以确定责任大小的,平均承担责任。在共同饮酒行为中,多个同饮人违反注意义务与损害后果之间形成聚合的因果关系,同饮人对损害后果的发生具有不同的原因力,故在共同饮酒侵权案件中,同饮者的责任形式为按份责任。结合个案的不同事实,在确定赔偿责任比例时,应综合考虑共同饮酒人的身份角色、行为的危险程度、饮酒的时间空间、同饮者已尽到注意义务的情况等因素,合理确定同饮人的赔偿责任比例。

最后,安全保障义务人的侵权责任。第一,安全保障义务的主体包括场所责任主体和组织责任主体,其中场所责任主体又包括经营场所的经营者和公共场所的管理者,组织责任主体指群众性活动的组织者。作为危险源的管理者,法律要求相关主体肩负起保障参与者安全的义务。实践中要注意防止对安全保障义务适用的泛化。第二,是否尽到安全保障义务要结合损害发生时安全保障义务人提供的设施状况、相关警示和防范措施是否到位、损害发生的具体原因等情形予以认定。第三,未尽到安全保障义务导致他人损害的,安全保障义务人承担的是过错责任。受害人自身对损害发生有过错的,可以减轻安全保障义

务人的责任，实践中体现为安全保障义务人在其能够防范和制止危害发生的范围内承担一定比例的按份责任。本案中，受害人酒后摔伤致死，除其自身和同饮者具有过错外，事发场所内楼梯设置不符合安全要求，也是导致受害人摔伤的原因之一，经营者应当对其未能及时消除安全隐患或者设置足够明显的安全警示，承担相应的过错责任。

编写人：甘肃省兰州市七里河区人民法院 王菲菲

10

## 共饮人尽到一般安全注意义务、餐饮经营者 尽到安全保障义务的，对饮酒致害不承担赔偿责任

——杨某、张某某诉李某某等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终13701号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人):杨某、张某某

被告(被上诉人):李某某、胡某、李某

被告：某餐饮公司

### 【基本案情】

张某某系杨某某之妻，杨某系杨某某之子。2021年12月25日14时许，杨某某经李某某邀请前往某餐饮公司经营的烤鸭店一包间就餐喝酒，李某某令司机胡某携带一坛熊胆酒共同前往。李某某先点了两瓶啤酒，后二人开始喝熊胆

酒，胡某作陪、未喝酒。后李某携半桶酒到席，共同就餐，亦未饮酒。16时许，杨某某突然从椅子上滑落，其余三人上前搀扶，因拉不动，并听到杨某某发出呼噜声，以为杨某某系喝多睡着了，于是让其躺在地上休息。约20分钟后，李某觉出不对，于16时47分拨打120，后报警，并外出购买速效救心丸给杨某某吃下。约17时10分，120到达现场，经查杨某某意识丧失，急救医生给予现场救治后由救护车转往某医院。17时46分到达某医院，诊断：呼吸心脏骤停，直接送往急诊抢救室抢救。18时16分杨某某经抢救无效死亡，出观诊断：猝死，心源性可能性大。当日经公安机关委托鉴定机构行死因鉴定：不排除酒后猝死。张某某、杨某表示认可上述结论。

杨某、张某某主张杨某某应李某某之约就餐饮酒，李某某提供多种酒混喝，且有劝酒、未及时救助情形，对杨某某的死亡存在过错；某餐饮公司作为经营者没有关注包厢内情况，未尽救护、通知等安全保障义务，导致杨某某于烤鸭店内死亡，存在过错；胡某与李某作为共同饮酒者，未提醒、劝阻，未及时救助，存在过错。故主张本案四被告连带赔偿死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金、鉴定费、住宿费，共计2194095.45元。

### 【案件焦点】

四被告应对杨某某的死亡承担赔偿责任。

### 【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：首先，针对共饮人是否承担责任，通常应从饮酒过程中是否存在过度劝酒行为，及饮酒后是否对过度饮酒人进行必要且合理的照顾义务和及时、必要的救助义务进行考量。本案中，原告提交的照片只能显示李某某与杨某某两人抱在一起，无法看出存在劝酒行为，另公安机关与相关人员的询问笔录亦未显示存在劝酒情况，且包厢内无监控录像，故对原告共同饮酒者过度劝酒的主张不予采信。关于共同饮酒者是否对杨某某尽到了必要、合理的照顾及救助义务。由公安机关相关询问笔录可知，杨某某于喝酒期间并未表现出明显不适，系突然滑倒，并伴有呼噜声，李某某、胡某、

李某作为不具有医学专业知识的常人，在此情形下以为杨某某系喝多睡着，让其躺下休息，处置并无不当，符合常人判断标准。且三人考虑杨某某的安全，调整其睡姿让其侧躺，垫高其头部，并于发现异常后及时拨打120并报警，为其喂服速效救心丸，已经尽到了合理的照顾及救助义务。

其次，针对某餐饮公司是否尽到安全保障义务。事发当天李某某等人系于包厢内就餐饮酒，且要求服务员于包厢外等待服务，杨某某出现异常后，服务员推门被告知“喝多了，先不要收”，服务员于是退出，该行为系出于对客户隐私和要求的尊重。原告主张服务员应进屋仔细查看，明显是对服务员苛以过高的义务。对于及时救护问题，经理听到呼叫后，及时进屋查看并询问是否拨打120，得知已经拨打后在旁边等待，该处理亦无不当。原告主张某餐饮公司没有及时通知杨某某亲属，某餐饮公司作为饭店经营者不可能掌握顾客亲属联系方式，原告该项要求明显超出合理限度。

综上，原告主张四被告承担侵权责任，无事实和法律依据，不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百九十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回杨某、张某某的诉讼请求。

杨某、张某某不服一审判决，提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：本案中参与饮酒的人员仅有李某某与杨某某，双方此前彼此熟悉，对对方能否饮酒及酒量多少有一定的了解，但根据现有证据不能认定李某某有劝酒的行为，因此李某某参与饮酒的行为并不能被认定存在过错。李某某、胡某、李某发现杨某某异常后及时拨打120、报警，并喂服速效救心丸，可以认定三人已经尽到合理的照顾及救助义务，因此李某某、胡某、李某作为共同就餐人不存在明显过错。杨某某作为成年人，对其是否应当饮酒及饮酒的多少完全有判断能力和控制能力，其对饮酒或饮酒过量后可能引发损害负有注意义务，杨某某对事故的发生自身负有相应责任。综

上，难以认定李某某、胡某、李某对杨某某的死亡后果承担赔偿责任。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

共同饮酒致人损害的案件时有发生，但司法裁判就不同主体承担责任的义务来源及内容方面并未形成统一认识，故本文重点对此问题予以探讨，以期为类案裁判提供指引，塑造和谐良好的饮酒文化。

#### 一、共同饮酒中各行为主体承担责任的义务来源

共同饮酒致人损害案件中，受害人多起诉共饮人，较少起诉提供餐饮服务的经营者。但本案涉及的侵权主体有两类，一是某餐饮公司这一餐饮行业经营者，二是李某某、胡某、李某等共饮人。对此，应当首先判断两类主体承担责任的义务来源，即确定各类主体应当承担何种性质的责任。

##### （一）餐饮经营者

共同饮酒致人损害案件中，共饮人可能在餐厅、饭店等场所进行饮酒活动。此时，餐饮经营者系向不特定多数人提供场地、菜肴和酒水，并以经营牟利为目的的主体。其身份符合《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条对“公共场所的经营者”定义，承担责任的义务来源应为安全保障义务。

##### （二）共饮人

共饮人作为共同饮酒致人损害案件的主要主体，现有裁判认定其承担责任的义务来源主要包括以下三类：

#### 1. 安全保障义务

作为侵权责任法上的一个特定概念，承担安全保障义务的主体范围应限定在《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条的范围内。其中，群众性活动应指面向社会公众或不特定公众举办的活动，而共同饮酒侵权案件中共饮人多为少数亲属、朋友、同事等特定人员之间举行的小范围聚会，对于酒局组织者不能认定为“群众性活动的组织者”，更不应苛以前述第一千一百九十八条

规定的安全保障义务。

## 2. 附随义务

有裁判认定共饮人因“饮酒协议”产生附随义务，对此笔者亦不能赞同。附随义务系合同给付义务之外基于诚信原则而应履行的附加义务，其目的是辅助实现合同的给付利益。共同饮酒本身属于情谊行为，共饮人本无在饮酒过程中受法律约束之意思表示，如果强行将共饮行为认定为达成“饮酒协议”，将难以保证社会交往活动的正常进行。因此在无给付义务存在时，认定共饮人负有附随义务恐难成立。

## 3. 一般安全注意义务

民法上的注意义务主要包括行为人对危险的预见义务和对危害后果的避免义务。笔者以为，在共同饮酒过程中，大量饮酒行为使饮酒者的认识能力、判断能力和行为能力等较之于饮酒前均大幅下降，此时饮酒者陷入更容易发生危险的境地。基于在先共饮的危险行为，<sup>①</sup>需要其他共饮人尽到相应的安全注意义务。但共同饮酒本系人际交往和联谊感情的情谊行为，故界定共饮人注意义务的范围不应过于宽泛，应以善良人的一般安全注意义务为标准，否则将有违大众朴素的情感认知。且饮酒者作为具备完全民事行为能力的自然人，其对自身身体状况、酒量大小、酒后反应均最为清楚，系自身安全的第一责任人，应对自身行为负有最高的安全注意义务。故法律在认定共饮人安全注意义务时应以普通人在此情形下的“可预见性”作为共饮人承担侵权责任的法律边界，脱离该边界的法律后果不应该由共饮人承担，否则将有损实质公平。<sup>②</sup>

值得一提的是，实践中诸多被告辩称“我并未喝酒，不应承担责任”，对此笔者认为，一方面未参与饮酒并不能说明当事人未实施积极的劝酒、灌酒等可能的侵害行为，另一方面其作为酒局的参与者仍负有对饮酒者的安全注意义

<sup>①</sup>刑法上的先行行为理论为民法所借鉴，可以充当侵权义务的来源。参见汪倪杰：《论先行行为与安全保障义务的关系》，载《法学》2022年第9期。

<sup>②</sup>卢昱之、李少伟：《共同饮酒致人损害侵权责任分析》，载《湖北科技学院学报》2023年第6期。

务，故对共饮人应作相对扩大解释，即所有参与酒局的人都应视为共饮人。

综上，本案中，作为共饮人的李某某，以及虽未饮酒但共同就餐的胡某和李某，均应对杨某某负有一般安全注意义务。

## 二、共同饮酒中各行为主体承担义务的内容

### （一）餐饮经营者安全保障义务的内容

共饮活动中，餐饮经营者的安全保障义务首先表现为保障场地、菜肴和酒水的安全，且在顾客饮酒后应负有协助其他共饮人护送、照顾过量饮酒者的义务。若过量饮酒者被遗留在经营场地，餐饮经营者应负有更高的注意义务，其义务内容以确保过量饮酒者人身安全为基本要求。但同时，作为以营利为目的的经营场所，餐饮经营者对于顾客酒量、身体健康状况等情况不甚了解，并且共同饮酒系相对私密的聚会活动，经营者不会也无法过多参与饮酒过程，因此不能将提醒、劝阻饮酒的注意义务强加于经营者。

### （二）共饮人一般安全注意义务的内容

根据饮酒所处时间阶段的不同，共饮人安全注意义务的内容也有所不同。首先，在饮酒过程中，共饮人一方面有提醒、劝告受害人切勿过度饮酒的义务，同时也有禁止自身实施过度劝酒、灌酒、罚酒等强迫饮酒行为的义务，目的是尽量避免受害人出现过度饮酒的现象。其次，在饮酒结束后，其他共饮人对饮酒过量者应履行护送、照顾、通知家属等义务，目的是妥善安置饮酒过量者，尽量避免饮酒过量者遭受自身损害或出现侵害他人事件。这里的护送、照顾和通知义务亦应指达到一般善良人的注意程度即可，如有不能预见的因素导致损害发生的，不能将相关责任加诸共饮人。

## 三、本案中的餐饮经营者和共饮人应否承担赔偿责任

本案中，某餐饮公司作为餐饮行业经营者对在其经营的烤鸭店内聚餐饮酒的人应当承担安全保障义务。案发时，某餐饮公司提供的场地、菜肴和酒水均无问题；服务员在包间外等候随时提供服务，也符合餐饮行业规范要求，在客人正常餐饮过程中要求服务员时常进屋查看情况，明显是对服务员苛以过高的义务。某餐饮公司知道事发后及时进屋查看，了解救助情况，并陪同其他共饮

人等待专业救助，已经尽到相应的安全保障义务，不应承担赔偿责任。

从共饮人来看，在案证据不能证明李某某等人存在劝酒行为。饮酒后，各共饮人最初根据杨某某反应以为其系睡着了，符合常人判断，且在此情形下共饮人帮助醉酒人以合适的姿势躺下并垫高头部，发现杨某某的反应不正常后及时拨打120，并购买速效救心丸喂杨某某服下，已经尽到一般善良人合理照顾、及时救助的安全注意义务，并不存在过错，故不应承担侵权责任后果。

从醉酒者来看，杨某某作为完全民事行为能力人，应当预见过量饮酒可能出现的损害后果，却放任自身过量饮酒，应自担对自身损害后果的责任。

需要注意的是，《中华人民共和国民法典》第一千一百八十六条将公平责任规定为“受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，依照法律的规定由双方分担损失”，这就严格限定了公平责任原则的适用情形。一方面，公平责任原则适用的前提系双方均不存在过错，但共同饮酒致人损害案件中，过量饮酒本身一般是因一方或多方过错导致，故应排除公平责任的适用；另一方面，即使出现双方均无过错的情形，因公平责任原则的适用应当以法律明确规定为依据，在《中华人民共和国民法典》及其他法律并未规定共同饮酒致害可适用公平责任的情况下，实践中如果经审查认定共饮人已经尽到酒中劝阻和酒后照顾等一般安全注意义务的，不应适用公平责任判定共饮人补偿受害者。

编写人：北京市丰台区人民法院 魏亚南 柳艾青 周沫言



## 没有直接证据时法官可运用自由心证 和高度盖然性原则认定事实

——刘某甲等诉刘某乙生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省梅州市中级人民法院(2023)粤14民终1029号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):刘某甲

原告(被上诉人):李某甲、李某乙、李某丙、李某丁

被告(被上诉人):刘某乙

### 【基本案情】

刘某甲、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁的母亲张某某生前与刘某甲共同生活。刘某甲与刘某乙签订口头协议,由刘某乙(无资质)承建刘某甲的农村自建房建设(拆除一部分老屋后重建)。2022年8月27日上午,张某某因意外受伤卧倒在刘某甲在建房屋西侧的菜地,被刘某乙及其雇请的两名工人刘某丙、曾某某送往医院抢救,又经转院抢救,因伤势严重,家属放弃治疗接回家中,张某某于当晚去世,刘某甲、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁遂报警。经公安局司法鉴定中心鉴定,鉴定意见为:张某某符合头右额颞顶部遭受钝性外力作用致颅骨多发性骨折、颅内出血造成脑疝死亡;张某某腹膜相当于第2-4腰椎水平见肌肉筋膜等挫伤出血,出血灶符合接触钝性物体作用所致。事发

时只有刘某乙及其雇请的2名工人在现场，无其他目击者。县公安局经审查后未予立案。张某某昏倒的现场距离在建房屋正面西侧20米左右，位于在建房屋西南角，东南角是他人住宅(距离较远)，西面依次是一堆砖和道路、鱼塘；南面依次是废弃杂房、番薯地和临时搭建的厕所，道路和鱼塘；北面依次是在建房屋的大门部分，刘某甲居住的另一部分老屋及门坪。事发时刘某乙及其雇请的2名工人正在为在建房屋拆卸模板，其间房屋周围未设置防护网、围挡等安全防护措施。刘某乙在公安机关询问时提到张某某摔倒时的状态是头部朝下，弓着身子，双手手肘撑在地上；2名工人在询问笔录中都提到拆卸模板过程中，有很大概率会有模板上的材料掉落。刘某甲等主张张某某的死亡是刘某乙拆卸的模板掉落砸伤所致，故要求刘某乙承担侵权损害赔偿责任。

### 【案件焦点】

1. 刘某乙的施工行为与张某某的死亡结果之间是否存在因果关系；2. 张某某死亡的责任应当如何认定。

### 【法院裁判要旨】

广东省平远县人民法院经审理认为：关于刘某乙与张某某的死亡结果之间是否存在因果关系。根据刘某乙及其雇请工人在公安机关的询问笔录证实，事故发生时他们在拆卸模板过程中可能会造成拆卸的材料掉落。而张某某的死亡原因经法医鉴定是其头右额颞顶部遭受钝性外力作用所致，结合张某某受伤部位、伤势情况及损伤原因分析，张某某的受伤不符合自行摔倒致伤的特征，而更符合高空坠物致伤的特征，足以推定死者系因刘某乙拆卸模板过程中掉落的物体高空坠落砸伤所致，故依法认定张某某的死亡结果与刘某乙拆卸模板坠落之间具有因果关系，刘某乙应对张某某的死亡承担赔偿责任。经核算，依法认定张某某死亡造成的损失金额合计为399914.91元(含医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害赔偿)。

关于双方的责任划分问题。本案事故发生时刘某乙正在案涉自建房三楼施工，刘某乙在该自建房施工已有一段时间，其会从三楼往一楼扔模板、桁木等

物体的行为张某某应当知情，明知具备危险的情况下，张某某仍在刘某乙施工时在自建房楼下行走，且附近简易厕所的搭建位置亦存在较大的安全隐患，故张某某对事故的发生存在一定过错，应对事故的发生承担一定的责任，本院酌情认定由张某某自身承担20%的责任。刘某乙作为施工人，应当预见在没有安装防护网等防护措施的情况下从高空丢弃物体所存在的危险性，却未尽到安全防护义务，存在较大过错，应对本案事故的发生承担较大责任，本院酌情认定刘某乙对事故承担80%责任，即刘某乙应向刘某甲、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁支付赔偿款为：399914.91元 $\times$ 80%=319931.93元。

广东省平远县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十四条、第十五条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第一条、第五条规定，判决：

一、刘某乙应于判决生效之日起二十日内向刘某甲、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁支付赔偿款319931.93元；

二、驳回刘某甲、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁的其他诉讼请求。

刘某甲不服一审判决，提起上诉。

广东省梅州市中级人民法院经审理认为：关于张某某的死亡与刘某乙在案涉工地拆卸建筑材料的行为之间是否存在因果关系的问题。首先，根据与刘某乙一起拆卸建筑材料的刘某丙、曾某某在公安机关的陈述可知，人工拆卸建筑材料需使用大力气，拆卸时材料振动可能会造成拆卸的建筑材料掉落。而张某某跌倒发生在刘某乙拆卸建筑材料期间，地点为拆卸建筑材料的房屋周围。其次，从刘某乙陈述张某某摔倒时的状态可知，张某某腰背部正中第2-4腰椎接触钝性物体向内凹陷不可能是自身行为造成。再次，曾某某、刘某丙均未称张某某右额颞顶部与附近的砖堆接触，因此，根据现有证据难以认定张某某右额颞顶部遭受钝性外力作为是摔倒并撞上砖堆所致。最后，结合事发当天刘某乙从事拆卸建筑材料的事实，张某某被建筑材料砸到的可能性更大。张某某死亡

后果与刘某乙拆卸建筑材料行为之间存在因果关系。一审判决作出的事实认定并无不当。

关于张某某、刘某乙的责任如何划分。刘某甲是否应承担相应责任的问题。刘某甲将拆卸建筑材料的工作交由刘某乙完成，刘某甲不存在选任过错。刘某乙认为刘某甲是提供现场安全防护的义务人，但没有提供证据证明双方约定现场安全防护由刘某甲提供，则其作为施工方应保障施工现场的安全，故刘某乙称刘某甲应承担赔偿责任，依据不足。刘某乙在施工过程中未尽到安全注意义务，对张某某的死亡后果存在主要过错。张某某作为完全民事行为能力人、刘某甲的母亲，应当知道事发现场在拆卸建筑材料，从该处经过可能会存在安全隐患仍从该处经过，其行为对造成自身死亡存在一定的过错。原审判决据此确定刘某乙承担80%的赔偿责任，张某某对自身死亡损害后果承担20%责任并无明显不当。

广东省梅州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

在民事审判实践中，没有直接证据的情况下，如何根据证据规则认定事实较为复杂，如果处理不当，简单以证据不足为由驳回诉讼请求，可能有悖实质正义。在无直接证据证明待证事实存在与否的情况下，如何判断行为与损害结果之间是否有因果关系，是侵权案件审判的难点。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零五条、第一百零八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条规定了此类情形的证据审核认定规则，依据这些规定，法官可运用自由心证原则，根据日常生活经验法则、逻辑推理和情理，结合相关事实，综合全案证据进行分析，对证据有无证明力和证明力大小进行判断，形成内心确信，从而推定出具有高度盖然性的案件事实。

所谓法官自由心证，在我国又被称为内心确信制度，是指法官依据法律规

定，通过内心的良知、理性等对证据的取舍和证明力进行判断，并最终形成确信的制度。所谓高度盖然性证明标准，是指在证据对待证事实的证明无法达到确实充分的情况下，如果一方当事人提出的证据已经证明该事实发生具有高度可能性，人民法院即可对该事实予以确认。在司法实践中运用法官自由心证和高度盖然性原则有如下意义：一是能充分发挥法官在审判活动中的主观能动性和逻辑思维能力。法官可根据当事人举证、质证、辩论的情况，独立评判证据，衡量证据证明力大小，以证明力较大的证据认定事实，并凭着良心和理性行使自由裁量权。二是有利于法官高效地审理案件，防止外来干预，保证司法审判的公正性和权威性。三是有助于实现公平正义。在民事诉讼中，在一方无法提供直接证据证明其主张的情况下，另一方会极力否认并隐瞒事实的真相，法官通过分析证据和逻辑推理，还原事实真相，从而保障当事人的合法权益。

但也应注意，法官在运用自由心证和高度盖然性原则时，不能违背法定的证据规则，切忌主观臆断，法官所认定的证据必须真实、合法，且要与待证事实有关联性，各证据之间应能够相互印证，运用高度盖然性证明标准定案的依据必须达到确信的程

度。本案审理的难点也就在于刘某乙的施工行为与张某某的死亡结果之间是否存在因果关系。综观全案证据可知，张某某系受伤致死，在司法鉴定意见排除其系自行摔倒致伤的情况下，综合考虑张某某受伤时间及受伤地点与刘某乙拆卸模板的时间、地点具有关联性，刘某乙的施工行为导致建筑材料坠落具有高度可能性，张某某倒地的姿态、受伤部位具备高空坠物所致的特征，本案法官即运用自由心证和高度盖然性原则，综合分析全案证据，利用逻辑推理，确信张某某的死亡与刘某乙的行为之间存在因果关系具有高度盖然性，推定出刘某乙的行为致张某某死亡的事实，故判决刘某乙根据其过错程度承担相应的民事赔偿责任。

## 村干部在履职途中发生意外死亡的补偿责任认定

——王某等诉某镇政府、某村委会生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 判决书字号

重庆市第三中级人民法院(2024)渝03民终843号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人):王某、王某乙、吴某某

被告(上诉人):某镇政府、某村委会

### 【基本案情】

王某甲与配偶吴某甲共生育王某乙、王某二子女。王某甲于2022年4月被推选为某村委员会委员兼综治专干，按月领取财政补贴。

2023年5月29日下午，王某甲受某村委会安排协助某镇政府提交危房改造资料，其驾驶摩托车在途中不慎撞到道路右侧路灯引发交通事故，王某甲受伤。经交巡警大队认定，王某甲负事故全部责任。王某甲当日即被送至当地医院救治，住院至2023年6月，出院诊断包括脑室出血、多发颅骨骨折、呼吸衰竭等。经区、市两级医院多轮治疗，王某甲伤情未见明显好转。后因抢救无效，于2023年8月6日死亡。

王某甲在多次住院、转院期间支出的自费医疗金额共计155860.44元。王某甲治疗过程中，其近亲属收到某镇政府及某村委会组织干部群众的捐赠款项44000元，并向某村委会借支6000元。

**【案件焦点】**

1. 王某甲与某镇政府、某村委会是否构成雇佣关系；2. 某镇政府、某村委会对于王某甲的死亡是否应当向其近亲属承担补偿责任。

**【法院裁判要旨】**

重庆市丰都县人民法院经审理认为：王某甲作为某村委会委员兼综治专干，系由选举产生，与某村委会不存在雇佣关系；其因履职享受当地政府的工作补贴，亦不等同于获得报酬，故对三原告关于按照雇佣关系请求某镇政府、某村委会承担赔偿责任的主张，不予支持。王某甲驾驶摩托车未注意行车安全发生事故是造成本案损失的直接原因，其自身对损害的发生存在重大过失。但王某甲基于在村委会的工作职责，代村委会协助某镇政府开展危房改造相关工作途中发生事故受伤，其死亡后虽不能主张提供劳务者受害的侵权赔偿，但其为了村集体和政府利益遭受的损害理应得到一定的救济。王某甲为某村委会向某镇政府送危房改造相关资料，既是履行村委会工作职责，亦是协助镇政府开展相应工作，某村委会和某镇政府作为受益人，可在受益范围内对三原告给予适当补偿。综合本案损害发生的原因、三原告的实际花费，参考人身损害赔偿的相关标准，本院酌定由受益人某村委会及某镇政府补偿三原告250000元。

重庆市丰都县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第十条，《中华人民共和国村民委员会组织法》第二条、第五条、第十一条规定，判决：

一、某村委会、某镇政府于本判决发生法律效力后十日内补偿原告王某、王某乙、吴某某共计250000元；

二、驳回王某、王某乙、吴某某的其余诉讼请求。

王某、王某乙、吴某某及某村委会、某镇政府均不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：关于王某甲与某村委会、某镇政府是否构成雇佣关系的问题。受害人王某甲生前为某村委会委员兼综治专干，从其工作来源、工作内容以及工作贴补上均不能认定其与某村委会、某镇政府之间构成雇佣关系。一是从工作来源上看，王某甲系全村村民依照法定程序推举产生，并非某村委会或某镇政府雇佣。二是从工作内容上看，村委会工作人员

所从事的工作系为村集体之利益，具有公益性，与乡镇政府之间也只是受其指导并协助开展事务。本案中，王某甲是代表某村委会协助某镇政府完成危房改造工作期间发生意外。三是从工作贴补上看，村委会成员在村委会是没有工资报酬的，而是根据情况给予适当补贴。本案中，王某甲是由丰都县财政每月给予一定金额的补贴。故王某甲生前与某村委会或者某镇政府之间并非劳务雇佣关系。

关于某村委会、某镇政府是否应当承担补偿责任的问题。首先，村民委员会是基层群众性自治组织，所办理的是本村的公共事务和公益事业，是为全体村民利益所为的事务。本案中，王某甲是在送交危房改造相关资料时发生的意外，是村委会为保障全村村民之利益而交付的工作，而工作的受益方是村民委员会乃至全体村民。其次，法律明确了乡镇政府与村委会之间系指导与被指导关系，以及此关系中需由村委会协助乡镇政府开展工作。实践中，乡镇政府落实国家方针、政策，离不开广大村干部、村民的协助、宣传。而本案中的王某甲也正是在协助某镇政府完成危房改造这一事务性工作中遭遇意外，故将某镇政府视作受益方，较为妥当。再次，公平原则要求民事主体从事民事活动时要秉持公平理念，公正、合理地确定各方的权利义务，并依法承担相应的民事责任。本案中，某村委会和某镇政府不是侵权责任人，对王某甲的死亡而言不存在任何过错，与王某甲所受到的损害也没有侵权责任成立上的因果关系；在王某甲与某村委会之间不存在劳动关系或劳务关系的情况下，王某甲因执行职务受到伤害，如何处理，法律并无明确规定，虽然《中华人民共和国民法典》第一百八十三条规定的是因保护他人民事权益使自己受到损害的情形，但依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第一条第三款“民法典及其他法律对民事关系没有具体规定的，可以遵循民法典关于基本原则的规定”的规定，某村委会、某镇政府作为王某甲执行工作任务的受益人，在王某甲完成工作过程中遭遇意外后，给予适当补偿，与前述法律规定的精神是一致的，并无不当之处。如其无法得到任何补偿，对王某甲家人是极不公平的，也不符合社会的普遍认知。最后，《最高人民法院关于适用



《中华人民共和国民法典》总则编若干问题的解释》第三十四条规定：“因保护他人民事权益使自己受到损害，受害人依据民法典第一百八十三条的规定请求受益人适当补偿的，人民法院可以根据受害人所受损失和已获赔偿的情况、受益人受益的多少及其经济条件等因素确定受益人承担的补偿数额。”王某甲受伤至死亡期间花费医疗费等共计15万余元，虽然某镇政府及某村委会组织干部群众捐赠款项44000元，但尚不能达到补偿之目的。一审法院根据当地实际和本案具体情况，酌定由某镇政府及某村委会向王某甲近亲属补偿250000元，符合社会主义核心价值观、法律精神及案件实际，法院予以支持。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案核心在于厘清村干部履职受损的救济路径。根据《中华人民共和国民法典》第一百八十三条之规定，“因保护他人民事权益受损”的补偿规则包含两项适用前提：一是行为具有利他性，二是受益人实际获益。本案中，王某甲作为村委会委员，其协助危房改造的工作既是为了村集体利益，又间接服务于乡镇政府的政策落实。这一履职行为兼具公益属性与利他特征，使得受益人范围事实上拓展为如下双重主体：一为村委会作为村民自治组织直接受益；二为镇政府因政策执行的顺利完成间接受益，二者均属法律意义上的“受益人”范畴。

从法律关系看，根据《中华人民共和国村民委员会组织法》对村干部定位的规定，王某甲作为村委会干部，其身份由村民依法选举产生，其履职权力来源于村民集体授权，而非基于雇佣合同的用工交换；其工作内容具有公益性，不构成劳务管理从属性；其报酬表现为财政补贴，系对其公益服务的适当补助，而非雇佣关系中的工资收入，二者存在本质差异。故王某甲与某镇政府之间并非雇佣关系。

然而，王某甲在履职过程中因交通事故死亡，若完全否定救济，既违背公

平原则的价值追求，亦与社会公众对正义的朴素期待相冲突。本案裁判通过参照适用《中华人民共和国民法典》第一百八十三条，将“受益人补偿规则”有条件引入履职风险领域，一定程度弥补了传统侵权责任的局限性，在雇佣关系不成立、过错责任无法适用的情形下，以“风险共担”为价值指引，结合损害结果、地方经济水平及人身损害赔偿标准，合理裁量补偿金额。这一裁判既避免了受益人承担无限责任，又实现了对履职受损者的实质公平。

本案的裁判逻辑提示，法律适用需兼顾形式与实质的统一。村干部作为基层治理的关键力量，既是乡村振兴政策的执行者，又是村民利益的守护者。从危房改造到邻里纠纷调解，其工作贯穿农村治理的全方面。若履职风险缺乏制度保障，不仅挫伤工作积极性，更可能损害村民集体利益。本案判决尝试将个案公平上升为制度启示，建议可从以下三方面完善救济机制：其一，探索建立财政支持的村干部职业保障基金，将履职风险纳入社会保障体系；其二，推动乡镇政府为村干部投保团体意外险，构建“政府补贴+商业保险”双重保障模式；其三，在《中华人民共和国村民委员会组织法》第六条、第十条、第十六条至第二十条规定了履职保障条款，明确基层组织对工作人员的安全注意义务与救助责任。

村委会与镇政府虽无直接隶属关系，但法律明确村委会负有协助政府工作的义务。王某甲正是在履行该义务时发生意外，其行为的双重服务性质决定了补偿责任的共同承担。

编写人：重庆市南川区人民法院 吴越

重庆市第三中级人民法院 侯军

## 电站放水发电与死者溺亡之间因果关系的判定

—— 罗某某等诉某水电公司生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终1522号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):罗某某、廖某某、罗甲、罗乙

被告(上诉人):某水电公司

### 【基本案情】

2022年8月12日上午,罗某某、王某某、罗甲、罗乙一家四口驾车途经一河段附近时,在公路边停车,步行至附近河床戏水纳凉(距离某水电公司运营的案涉电站约1公里)。罗某某停车处的公路边有某镇政府设置的一块高约2.5米的警示牌,警示牌上载明:水深危险区域,严禁游泳、嬉戏,严禁在此河流区域内游泳、洗衣、钓鱼捕鱼捉虾行为,请远离危险水源玩耍等内容。

案涉电站多年来一直执行“18时30分至20时30分时段放水发电”的工作制度。因2022年8月炎热干旱,接主管部门指示,电站在当年8月开始临时执行11时至13时时段放水发电任务。电站没有在附近以张贴告示等方式提醒过往行人两个时段放水发电事宜。当日11时许,电站开机并网发电。由于天气炎热,长时间未下雨,事发河段水位大约20厘米。经现场模拟勘察实验,电站放水发电时,事发河段的水流呈现出由慢到快、水位逐渐上涨的过程,水位最

终上涨至70厘米左右，持续时间大约20分钟。放水发电时进行了广播预警，经事后现场勘验和模拟实验，事发地点警报声不明显，无法听清楚。

在事发河中滩地处戏水的罗某某一家四人发现水位上涨、水流加速，便向公路一侧河岸撤离。在撤离过程中，罗甲先被罗某某撤离至安全处，随后罗某某、王某某和罗乙均被河水冲倒。王某某、罗乙距上游处的罗某某10米左右，王某某随即将罗乙推到河心滩地尾部，后因体力不支，王某某被河水冲向下游方向。11时37分，公安局接到群众报警，出警并通知镇政府。11时45分，电站接到通知后停止放水发电。经镇政府组织搜救，王某某的遗体于当日19时左右在河下游被打捞上岸。

王某某的父亲已去世，廖某某系王某某的母亲。罗某某、廖某某、罗甲、罗乙起诉要求某水电公司赔偿死亡赔偿金、被扶养人生活费、丧葬费、精神损害抚慰金、误工费与交通费共计1208468元。

### 【案件焦点】

案涉电站的放水发电行为与王某某溺亡之间是否有因果关系。

### 【法院裁判要旨】

重庆市綦江区人民法院经审理认为：本案的主要争议焦点系：本案属于一般侵权责任或者高度危险责任；王某某的死亡后果与某水电公司放水发电行为之间是否存在因果关系；如果是一般侵权，某水电公司是否存在过错，双方的责任比例如何划分。

关于争议焦点一。侵权行为属于一般侵权责任或者高度危险责任，应根据侵权行为的性质，并结合相关立法规定和案情进行判断。本案应属于一般侵权责任。具体理由是：第一，从法律规定角度看，认定放水发电为高度危险作业缺乏法律依据。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十六条规定，从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责任。该条是高度危险责任的一般条款，明确实行无过错责任原则。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十六条规定，行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应

当承担侵权责任的，依照其规定。无过错责任原则的适用应当遵循责任法定原则，即只有法律明文规定的侵权行为类型方可适用无过错责任原则。其目的在于限制无过错责任原则的泛化，避免对行为自由造成不适当限制。《中华人民共和国民法典》第一千二百三十七条至第一千二百四十三条采取列举方式规定了几种常见的高度危险作业。水电站放水发电是日常生活中常见的行为类型，但民法典未将其明确规定为高度危险作业，说明该类行为与高度危险行为存在本质差异，不宜适用相同的归责原则。第二，从行为性质角度看，放水发电与高度危险作业不具有相当性。民法典规定的高度危险作业的行为特征表现为危险的“高度性”，即具有危险现实化的高度可能性、损害结果上的高度可怕性、损害发生的高度不确定性特征。本案中，案涉电站发电所产生的排水是流入特定的河道，而该河道系历史自然形成的，并不构成对周围环境的高度危险。案涉电站放水发电时，水位呈现缓慢上涨的过程，且最高水位不超过70厘米，在危险程度上与民法典规定的高度危险作业明显不具有相当性。综上，不管是从法律规定看，还是从行为的危险性判断，本案均属于一般侵权责任。

关于争议焦点二。王某某的死亡后果与某水电公司放水发电行为之间存在法律上的因果关系。具体理由是：第一，事发前后，当地严重干旱缺水，除案涉电站放水以外，无其他水源注入事发地河段。因此，事发时水位上涨、水流加速的主要原因是电站放水发电行为。第二，王某某涉水河滩在通常情况下水深未超过普通成年人膝盖，水流速度及水位一般不足以造成成人溺亡。案涉电站放水发电使得下游水位上涨、水流加速，明显增加了常人涉水难度及滑倒的风险。正是因为电站当日上午开始放水发电后，王某某才被河水冲至下游溺亡。因此，王某某溺亡的原因，既与自身忽视安全有关，也与电站放水发电后导致水位、水流变化存在因果关系。

关于争议焦点三。死者王某某在本案中存在重大过错。具体理由是：第一，无视安全警示。罗某某、王某某作为附近居民，罗某某庭审中陈述其知道戏水河段的上游建有水电站。其应当知道水电站存在不时放水发电可能性的情况下，在下游河段戏水存在危险性。加之事发地路口设立了安全警示牌，更应该保持

相应警惕，谨慎前往。第二，忽视安全，自愿冒险。事发河段系自然河流，并非公共场所。王某某、罗某某作为两个未成年子女的父母，应当知道带年幼子女到河中戏水本就存在较大的安全风险，尤其是一家四人均不具备游泳技能的情况下，在面临危险时更会增加逃生和救援难度。第三，对水流危险变化情况缺乏警觉。从案涉电站放水发电到水位明显上涨、水流加速，持续时间大约20分钟，王某某一家有较为充分的时间撤离危险区域。但在此过程中，其一家未保持警觉性，疏于观察注意水流加速、水位上涨变化情况，危险来临时采取的逃生措施亦缺乏及时性、有效性，最终未能及时安全逃生。

综上，王某某违反安全注意义务，对自身溺亡存在重大过错。某水电公司未完全尽到安全警示义务，亦存在一定过错。具体理由是：第一，未充分尽到安全警示义务。从该路段现状看，某水电公司应当知道该河段存在行人下河戏水的事实。作为生产经营企业，虽然某水电公司不负有制止他人下河戏水的法定义务，但其建立案涉电站截水发电取得经营性收益的同时，在该路段采用合理方式告知警示他人放水发电时的水流变化危险，不会过分增加其义务，反而是其承担防范安全事故社会责任的应有之义，也符合权利义务一致性原则。但从本案实际情况看，某水电公司并未履行相应安全警示义务。第二，未将临时调整放水发电时段予以告知。案涉水电站作为存续多年的电站，长期以来执行特定时段发电，当地群众已形成合理信赖。在不放水发电时，该河段水流不具有特别危险。在临时增加时段放水发电的情况下，从常理判断，群众对此不可能完全知晓。某水电公司未将该临时调整事项采取合理方式告知他人，导致他人无法预判放水发电的危险性，增加了下河戏水的风险。关于双方的责任比例，王某某溺亡的主要原因是其自身忽视安全所致，但也与某水电公司未充分尽到安全警示义务存在联系，故双方在本案中均存在过错。根据双方的过错程度、原因力大小以及本案实际情况，本院酌情确定由王某某自行承担90%的责任，某水电公司承担10%的赔偿责任。

根据法律、司法解释相关规定和本案查明事实，认定王某某溺亡造成的原告各项损失共计1138493.50元。该损失由原告自行承担90%，计1024644.15

元；由某水电公司赔偿10%，计113849.35元。

重庆市綦江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条第一款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条规定，判决如下：

一、某水电公司于本判决生效后十日内给付罗某某、廖某某、罗甲、罗乙赔偿款113849.35元；

二、驳回罗某某、廖某某、罗甲、罗乙的其他诉讼请求。

某水电公司不服一审判决，提出上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：关于电站的放水发电行为与王某某死亡有无因果关系的问题，从一审查明的事实看，王某某与家人戏水纳凉的地方距案涉电站距离约1公里；从一审法院现场勘验和模拟实验看，王某某并不会因被放水发电前的河水冲走并溺亡；再结合报警记录等证据来看，可以得出王某某的死亡与某水电公司的放水发电具有直接因果关系的事实结论。

关于某水电公司对王某某死亡是否存在过错的问题。法律保障自然人的行为自由，亦保障法人等民事主体的正常生产经营，自然人、法人除依法依规承担相应的法律义务外，还应对自身的行为尽到谨慎合理的注意义务，避免对他人造成伤害。对于本案某水电公司放水发电是否应对下游水域负有安全警示义务，是否承担侵权责任，须结合具体实情加以分析。按一般侵权理论，如因行为人的行为开启了新的危险源、增大了原有的风险，基于谁行为谁负责的法理，导致行为人负有消除该风险、管控该风险的法定义务，如违反该义务，则会导致其相应的法律责任。本案因某水电公司临时放水发电，必致发电站下游一定区域河道内河水上涨，增大了原有河道出现事故的风险程度，因此某水电公司负有在一定区域内通知、警示等义务，以消除临时放水发电所带来的风险。本案事发地距案涉发电站约1公里，受放水发电影响较明显，某水电公司进行广播预警在事发地点警报声不明显，亦未采取其他较有效的通知、警示等方式，因此某水电公司在本案中存在过错，其认为没有法律法规规定其有警示义务从

而可以免责的理由不成立，其承担责任与其是否属上级部门指示或正常生产经营亦没有关联。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

本案的核心在于电站的放水发电行为与王某某溺亡之间因果关系的判定，厘清因果关系对于审理侵权类案件十分重要，这决定着责任和利益的分配，直接关系到判决结果的公正与否。在审判实践中，应当以双阶层因果关系理论为指导进行因果关系的认定，即严格区分事实因果关系和法律因果关系。第一层面的事实因果关系解决归因的问题，主要通过分析行为与结果之间的关联性、行为对于结果的作用力来判断。第二层面的法律因果关系解决归责的问题，主要通过比较侵权案件中双方对于结果发生的过错大小来分配责任。第一层面事实因果关系的成立是责任划分的前提，若事实因果关系不成立，则不构成侵权，无划分责任的基础。若事实因果关系成立，则在此基础上，第二层法律因果关系得以介入，从而根据双方的过错大小分配责任。

首先，分析行为与结果之间的关联性。电站放水发电和王某某溺亡之间有无关联性决定着两者之间事实因果关系是否成立，主要研判电站放水发电是否为王某某溺亡提供了条件，且该条件对于死亡结果的发生是否起到了作用。这种研判须遵从一定的规则，主要采用时间顺序法和剔除法进行判断。按照时间顺序法来分析，行为先于结果发生，可认定行为和结果之间存在事实因果关系。电站放水发电的行为在时间上先于王某某溺亡的结果，放水发电行为实行不久产生了王某某死亡的结果，两者在时间上紧密联系，具有事实因果关系；按照剔除法来分析，剔除了行为，结果仍旧发生，则行为与结果之间不具有事实因果关系，反之，剔除了行为，结果没有发生，则行为与结果之间具有事实因果关系。假若把电站放水发电的行为剔除，水位就不会上涨，水流不会加速，王某某溺亡的结果也就不会发生，故电站放水发电与王某某溺亡的事实因果关系成立。



其次，评估行为对于结果的作用力。电站放水发电行为对于王某某溺亡的作用力大小应以行为时存在的全部事实为判断基础，如果行为对于结果有较大的作用力就可以说二者之间存在较强的事实因果关系。行为对结果的作用力大小须严格依据客观事实进行判断，切忌主观臆断。而判断的方法可以遵从经验法则、模拟实验等，因为这些方法符合事实因果关系发生的客观性和规律性。经验法则、模拟实验的适用须建立在一定事实条件的基础上，包括事发时间、事发范围、自然因素等，按照这些条件可以得出可重复实现的相同结果，在反复还原事发时的各种条件的情况下能够保证得出相同的结论。本案中，从知识经验和现场模拟实验的情况来看，通常能够发生相同的损害后果。电站放水发电引发水位上涨、水流加速，事发时严重干旱缺水，除电站放水以外，无其他水源注入事发地河段，事发时水位上涨，导致王某某在河中滑倒被水流冲走。因此，电站放水发电行为对于王某某的死亡结果具有较大的作用力，行为和结果之间存在较强的事实因果关系。

最后，在认定电站放水发电和王某某溺亡之间存在事实因果关系的基础上，判断两者之间的法律因果关系，决定责任分配，成为裁判的归宿。判断法律因果关系的关键在于比较双方过错的大小，换言之，过错较大则对于损害结果的发生具有较强的法律因果关系，应承担较大的责任；反之，过错越小，则责任越小。

本案中，死者王某某存在较大的过错。一方面，王某某无视安全警示，在应当知道水电站可能不定时放水的情况下，仍忽视路口警示牌的安全提示，不具备游泳技能仍下水，使面临危险的可能性增加。另一方面，王某某对水流危险变化情况缺乏警觉，从放水发电到水位明显上涨、水流加速，持续时间大约20分钟，有较为充分的时间撤离危险区域。但在此过程中，王某某疏于观察注意水流加速、水位上涨变化情况，最终未能及时安全逃生。因此，王某某对自身溺亡存在重大过错。

而水电站亦未完全尽到安全警示义务，存在较小的过错。从事发现场看，广播预警的声音不明显，不易听清，且电站未将临时调整发电时段予以告知，

存在过错，导致他人增加了下河戏水的风险。综合评判来看，死者王某某作为成年人应该对自己的行为负责，其溺亡结果主要是其疏忽大意所致，具有较大过错，应对死亡结果负主要责任，电站已通过积极作为进行预警来减小风险，过错较小，应承担次要责任。

综上，结合行为与结果的关联性以及行为对结果的作用力，电站的放水发电行为与王某某的死亡之间存在事实因果关系。但从法律因果关系评判，王某某对自身溺亡结果过错较大，负主要责任；电站未完全尽到警示义务过错较小，负次要责任。

编写人：重庆市綦江区人民法院 段尧

## 与关闭中的电动门抢行受伤的物业公司不承担赔偿责任

—— 马某某诉某物业公司生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终13535号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人):马某某

被告(被上诉人):某物业公司

### 【基本案情】

马某某系北京市房山区某小区业主，某物业公司系小区物业管理公司。该小区门口供行人使用的通行门安有感应系统，刷门禁卡或按按钮，大门自动打

开，然后自行关闭。2022年7月14日，马某某骑自行车经过该通行门时，未下车刷门禁卡或按按钮，被处于关闭运行中的电动门碰倒摔伤。后马某某于7月22日至9月6日先后在社区卫生服务中心就诊、在某医院住院治疗，社区卫生服务中心诊断为颈腰痛、瘀血阻滞症、颈椎病等，医院主要诊断为腰椎峡部裂，其间进行了腰椎滑脱复位植骨融合内固定术、腰椎椎管减压术。

在本案审理过程中，马某某提出鉴定伤残等级、因治疗产生的护理费及营养费、后续治疗费申请，相关鉴定机构分别以“鉴定要求超出技术条件或者鉴定能力”“现有材料不完整、不充分”为由出具《鉴定案件的终止函》《不予受理通知书》。

马某某认为，某物业公司存在管理混乱、电动门未安装警示标志等过错导致其腰部受伤，某物业公司应当承担赔偿责任，故请求某物业公司支付医疗费、交通费、护理费、营养费、住院伙食补助费、精神抚慰金等共计500000元。

### 【案件焦点】

某物业公司应对马某某的损失承担赔偿责任。

### 【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：马某某作为案涉小区业主，对于小区通行门的运行方式应是知情的，其在骑自行车通过时，未进行下车刷门禁卡或按按钮等合理操作，而主张物业公司管理混乱、通行门应有警示标志的意见，不予采信。另，马某某在摔倒一周后就医治疗，依据庭审现有证据，无法认定其被通行门碰倒与其所受损伤之间的因果关系，故在马某某未能提交充分证据予以证明的情况下应承担举证不能的法律后果。综上，对马某某要求某物业公司支付医疗费等的诉讼请求，不予支持。北京市房山区人民法院判决如下：

驳回马某某的全部诉讼请求。

马某某不服一审判决，提出上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：综合分析判断现有证据材料，一方面，马某某作为小区业主和完全民事行为能力人，明知小区通行门运行方式，

未下车进行刷门禁卡或按按钮等正规操作，在通行门已经处于关闭过程时，强行骑车通过。马某某被通行门碰撞进而摔倒系其自身不当行为所致，现有证据不足以证明某物业公司未能尽到安全管理义务、具有过失。另一方面，马某某至某社区卫生服务中心就诊时已是本案事故发生七天之后，依据现有证据，无法确定马某某本次伤情与其被小区通行门碰倒之间存在关联性，故马某某关于腰椎损伤系由本次事故造成的主张，难以采信。鉴于上述情况，马某某要求某物业公司赔偿其相应损失，缺乏事实和法律依据，不予支持。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款规定：“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”该条款确立了一般侵权行为的归责原则，即过错责任原则，同时该条款也是相关主体违反安全保障义务的归责原则。过错责任原则与我国社会主义核心价值观所倡导的自由、平等、公正、法治在精神上是高度契合的。在一般侵权案件中，因过错造成他人权益损害的，人民法院在查明侵权事实、损害后果、因果关系的前提下，最终依据行为人主观上是否具有过错及过错程度，判决其是否承担侵权责任及责任范围。没有过错的，不承担侵权责任，以此实现司法公正并引领社会公正，保障社会成员行为自由的同时引导其增强公共意识、规则意识。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条对“安全保障义务”作出了明确规定，要求特定主体在特定场所或活动中，负有保护他人人身和财产安全的责任，应当采取合理措施防止他人遭受人身伤害或财产损失。违反安全保障义务的认定，首先应判断造成损害发生的危险是否可归责于义务人，再按照比例原则，结合危险的大小程度、损害的严重程度和危险防范成本等进行综合分析，按照公平正义等一般社会理念进行法律政策考量，以确认安全保障义务的存在。同时，受害人对自身人身和财产安全负有注意义务，应对自身行为的

规范性、合理性作出正确判断，不能对安全保障义务人设置过高或者不合理的义务，受害人主张安全保障义务人承担的义务超出合理限度的，不予支持；受害人对于损害的发生有过错的，应对自身行为后果承担责任。

物业服务企业作为物业管理区域的管理者，负有保障物业管理区域内人员的人身、财产安全的义务。物业服务企业的安全保障义务主要包括：(1)对公共设施设备(如电梯、照明系统、小区道闸门禁等)进行定期检查、维护和保养，确保其正常运行；(2)对公共区域(如楼道、停车场、小区内道路等)进行安全管理，对可能存在的安全隐患(如地面湿滑、高空坠物、施工区域等)进行告知和提醒，防止意外事故发生；(3)采取必要的治安防范措施，如安装监控设备、安排人员巡逻、对外来人员及车辆进行登记和管理等，避免治安事件发生；(4)确保消防通道畅通，消防设备完好可用；(5)对装修、施工等可能影响安全的行为进行监督和管理等。物业服务企业的安全保障义务边界以合理限度为原则，不能要求其预见和防范所有风险；只有在未尽到合理义务的情况下，才需承担相应的法律责任。通常而言，物业服务企业的安全保障义务以物业服务合同约定为准；若无明确约定，则一般依据相关法律法规和行业标准等确定。如果损害是因物业管理区域内人员自身过错或是自然灾害等不可抗力造成的，物业服务企业通常不承担责任；如果损害是由第三人的侵权行为直接造成的，物业服务企业只在未尽到合理的安全保障义务时，才承担相应的补充责任。

就本案而言，案涉事故虽然发生在某物业公司管理范围内，但作为业主，马某某熟悉小区电动门运作方式，其被电动门撞倒的危险并非来自电动门，而是来自其自身未尽到谨慎注意义务并采取不当行为所致，其行为带来的风险已超出物业公司合理的安全保障义务范围。在普通人只尽到一般注意义务即可保障自身安全的情况下，苛责物业公司安排专人维持人员通行秩序、提示电动门使用风险，只会增加物业公司不合理的人力和经济成本支出，并不必然能杜绝类似事故的发生。故马某某应对自身不当行为负责，加之其无法证明案涉事故与其人身伤害的因果关系，应自担损害结果。

## 正当防卫构成及其合理限度的认定

—— 陈某某诉庞某某生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省天台县人民法院(2024)浙1023民初27号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告：陈某某

被告：庞某某

### 【基本案情】

2020年5月5日凌晨，陈某某在天台县某广场与案外人袁某某因催讨债务发生争吵，后用铁制凳子敲击其认为是袁某某所有的停在路边的汽车前挡风玻璃，庞某某从被砸车辆下车，陈某某在知道刚才被砸车辆是庞某某所有的情况下仍用上述铁制凳子敲打庞某某，庞某某见状用手挡住砸向其的铁制凳子，后两人抱住拉扯在一起。在双方短暂拉扯过程中，庞某某将陈某某推倒，陈某某头部后脑着地受伤。后经在场人员劝解，双方离开现场。陈某某回家后仍很生气，从家里拿上铁锤重新回到某广场将庞某某两扇玻璃店门砸碎。

陈某某于2020年5月6日下午到天台县人民医院门诊治疗，后又到其他医院住院治疗。经鉴定，陈某某头部外伤后致两侧额颞顶部慢性硬膜下出血，伴有脑受压症状和体征，构成重伤二级。

对陈某某控告庞某某故意伤害一案，天台县公安局经审查以其他依法不追

究刑事责任的情形为由于2020年9月18日决定不予立案。天台县公安局于2021年7月1日决定给予陈某某行政拘留十日的行政处罚。现陈某某提起民事诉讼，请求法院判令：由庞某某赔偿陈某某医疗费、住院伙食补助费、伤残赔偿金等各项损失共计183448元。法院立案后，委托某司法鉴定中心对陈某某伤残等级、护理期、误工期、营养期、医疗费用合理性进行司法鉴定。经鉴定陈某某颅脑损伤，行开颅术后，构成十级残疾。

### 【案件焦点】

1. 庞某某的行为是否构成正当防卫；2 庞某某的行为是否超过必要限度。

### 【法院裁判要旨】

浙江省天台县人民法院经审理认为：因正当防卫造成损害的，不承担民事责任；正当防卫超过必要的限度，造成不应有的损害的，正当防卫人应当承担适当的民事责任；实施侵害行为的人不能证明防卫行为造成不应有的损害，仅以正当防卫人采取的反击方式和强度与不法侵害不相当为由主张防卫过当的，人民法院不予支持。庞某某主观上没有故意伤害陈某某身体的意图，在陈某某用铁制凳子敲击其汽车前挡风玻璃后，又用凳子敲打庞某某的情况下，为防止陈某某继续伤害自己，庞某某将陈某某抱住，在互相拉扯过程中，陈某某被庞某某甩倒在地；双方之间并无其他矛盾纠纷，陈某某的上述一系列行为严重威胁到了庞某某的人身、财产安全。因此，庞某某采用抱、甩等手段制止陈某某用铁制凳子砸其汽车和人身的行为符合正当防卫构成要件。实施侵害行为的陈某某没有提供相关证据证明庞某某上述防卫行为对其造成不应有的损害，庞某某上述防卫行为没有超过必要的限度。

浙江省天台县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百八十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三十条、第三十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回陈某某的全部诉讼请求。

宣判后，双方均未提起上诉，一审判决已生效。

### 【法官后语】

正当防卫是指为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且未明显超过必要限度的行为。《中华人民共和国刑法》（本案例以下简称《刑法》）第二十条设置了正当防卫条款，但正当防卫并不是《刑法》的专属，《中华人民共和国民法典》对正当防卫同样作了规定，因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。同时，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》进一步明确司法实践中如何认定侵害的性质，即以侵害手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度及损害后果等因素判断正当防卫构成，对审判实践具有重要的指导意义。

#### 一、如何区分防卫行为与相互斗殴

防卫行为与相互斗殴具有外观上的相似性，区分两者应围绕是否存在现实的不法侵害行为、不法侵害是否正在进行、主观上是具有防卫的意图还是互殴的故意、有无明显超过必要限度造成重大损害来进行审查。

判断防卫人是否具有防卫意图，需坚持主客观相统一原则，包括对案发起因、冲突升级是否有过错，是否采取明显不相当的暴力，凶器来源等进行综合判断，准确把握行为人的主观状态和行为性质，准确认定相关行为究竟是正当防卫还是相互斗殴。因琐事发生争执，双方均不能保持克制而引发打斗，对于有过错的一方先动手且手段明显过激，或者一方先动手，在对方努力避免冲突的情况下仍继续侵害的，还击一方的行为一般应当认定为防卫行为。冲突结束后，一方又实施不法侵害，对方还击，包括使用工具还击的，一般应认定为防卫行为。防卫人事先准备工具，但现场没有向侵害人明示以阻吓并不影响防卫意图的认定。

#### 二、如何界定民事案件中的正当防卫

构成民事案件中的正当防卫，需要同时满足以下几个条件。第一，必须要现实存在的不法侵害行为。这是构成正当防卫的现实基础。侵权人已经开始



实施侵害行为，并且具有现实致害的高度盖然性；或者侵害行为正在进行，导致权利人开始遭受损害。需要注意的是，民法上的正当防卫针对的不法侵害行为主要是民事侵权行为，相较于《刑法》规定的正当防卫所针对的不法侵害行为，其危险性较低。司法适用中，要准确把握正当防卫的起因条件，既要防止对不法侵害作不当限缩，又要防止将以防卫为名行不法侵害之实的违法犯罪行为错误认定为防卫行为。第二，不法侵害行为必须正在发生。这是构成正当防卫的时间限制。正当防卫具有适时性。不法侵害已经开始且尚未结束是正当防卫权行使的前提。正当防卫权行使即反击行为只有在侵害行为实施期间才具有“适时性”，但同时也需确定违法侵害的着手从而判断正当防卫的开始时间，不能苛求防卫人，而应当根据当时的主观和客观因素全面分析。第三，防卫行为本身属于不法行为，必须针对侵权人本人实施。防卫行为结果上会对他人人身或财产造成一定损害，因此防卫对象仅限于不法侵害人本人，而不能扩至其他人。第四，民法上的正当防卫应当是在公权力来不及救济的情况下实施的行为。正当防卫在制度目的上具有私力救济的制度内涵。而私力救济则应限制在不得已的范围之内。由此，民法上的正当防卫是一种对正在发生的侵害行为来不及公权力救济时，所采取的必要自救行为。

### 三、如何鉴定防卫行为的必要限度

界定针对某一不法侵害进行的防卫行为是否在必要合理限度内，通常需要考虑以下几个方面：第一，侵害行为可能造成的损害后果。侵害行为可能造成的后果越严重，则防卫行为的自由度越大。由此，侵害行为所侵害的民事权益的位阶亦有判断是否超出必要限度的参考意义。第二，侵害行为的手段与发生的场合。正当防卫是针对正在发生的不法侵害行为的防卫，因此侵害行为的手段与发生的场合也是衡量防卫行为是否在必要限度内的重要依据。通常来说，侵害行为的手段越恶劣，侵害发生得越紧急，那么防卫的必要性就越强，防卫的自由度也就越大。第三，侵害发生时防卫手段的可选择性。如果防卫人针对正在发生的侵害行为有多重防卫手段可供选择消除危险，则防卫人应当采取造成损害最轻的防卫手段。否则就有可能被认定超出了必要的防卫限度，构成防

卫过当。这与《刑法》的相关规定有所不同。《刑法》中的正当防卫行为更加紧急，以尽量控制伤害为原则，因此对于防卫手段的选择相较于《中华人民共和国民法典》而言限制更少。本案中，陈某某对庞某某实施的行为有明显故意伤害的目的，其对庞某某的不法侵害已经开始且尚未结束，故庞某某有权行使防卫权。随后，庞某某将陈某某推倒在地，致使陈某某头部受伤。庞某某在陈某某的逼迫中为了保护自身的人身安全，防止不法侵害而被动进行还击，没有超过必要限度。

#### 四、如何认定防卫过当

正当防卫有其必要限度，但并非凡是超过必要限度的，都是防卫过当。只有明显超过必要限度造成重大损害的，才是防卫过当。理解时应当注意：第一，明显超过必要限度意味着防卫行为明显超过了防卫的客观需要，即根据所保护的法益性质、不法侵害的强度与紧迫程度等，防卫行为显然缺乏必要性。第二，造成重大损害是指防卫行为所造成的损害与不法侵害可能造成的损害悬殊、明显失衡，与不法侵害可能造成的损害相比，防卫行为造成的损失过于重大，构成防卫过当。本案中，陈某某对庞某某步步紧逼，具有造成进一步损害的紧迫危险性，不应当苛求庞某某必须采取与不法侵害基本相当的反击方式和强度，庞某某的行为是为保护自身所需要的，对陈某某造成的损害与陈某某不法侵害可能造成的损害相比没有明显失衡，故不属于防卫过当。

正当防卫既是法律赋予公民的一项合法权利，也是每个公民的一项社会义务。这就要求每一个公民，在国家、公共利益或者公民个人的合法权益受到不法侵害的时候，都应该挺身而出，运用正当防卫的法律武器，勇敢同违法犯罪行为作斗争，切实保护合法权利免受侵害。

编写人：浙江省天台县人民法院 张丽阳

## 体育活动侵权案件中可通过“阶层式” 递进的方式判断侵权责任的成立及责任的划分

—— 彭某诉某公司、夏某某生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终16300号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人): 彭某

被告(被上诉人): 某公司、夏某某

### 【基本案情】

2021年12月28日,彭某与夏某某参加某公司组织的高尔夫球比赛。比赛期间,夏某某按照规则应向左前方球洞击球,因其击球时偏离轨道,致使高尔夫球击中站在夏某某右前方的彭某,导致彭某左耳受伤。当日,夏某某陪同彭某前往当地医院进行治疗,夏某某支付319.45元医疗费。12月30日,彭某返回居住地河北某医院就诊,诊断为“1.内耳疾病(内耳震荡);2.听力减退;3.耳廓挫伤(皮裂伤)”,共支付门诊费420元。2022年1月4日,彭某前往河北某医院复查,诊断结果同前,医院建议“自今日起休息90天”。2023年1月31日,彭某前往河北某医院住院治疗6天,共支付治疗费1755.24元。庭审中,彭某提交某美容医院“医疗服务\*治疗费”发票4张及左耳缝合照片,证明其因左耳受伤进行整容修复产生医疗费33200元。

某公司已将彭某本人及家属的参赛费6760元予以退还。彭某主张夏某某与某公司应赔偿其医疗费(含疤痕修复费)、住院伙食补助费、营养费、交通费、误工费、精神损害抚慰金共计74048.7元。

### 【案件焦点】

彭某请求某公司、夏某某赔偿因本次事故造成的损失之主张，能否得到支持。

### 【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：夏某某在击球前已经注意到彭某站在其右前方，其自述曾挥杆示意彭某躲避，且球童亦提醒彭某“看球”。虽彭某对此不予认可，但从夏某某自述可见其看到了右前方的彭某，且意识到有可能存在危险。但在彭某未走出其击球射程范围之前，其依然挥杆击球，且击球偏离球道，造成彭某受伤，对此夏某某理应承担过错责任。彭某作为资深选手，应当知晓在等待时需站在球员击球射程范围之外，但事发时其疏于安全防范，站在球员右前方的位置，给自身增加了被击打受伤的风险，亦存在一定过错。考虑到此次事故发生的主要因素系夏某某将球打得严重偏离轨道，故依据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条规定，酌定彭某自行承担30%责任，夏某某承担70%责任。某公司作为高尔夫球比赛的活动组织者，彭某未能举证证明其未尽到安全保障义务，且其已退还彭某相关费用，故彭某要求其承担侵权责任的请求，不予支持。关于彭某主张的各项损失，对合理部分予以支持，合计13075.24元，夏某某应承担9152.67元。据此，北京市丰台区人民法院判决如下：

一、被告夏某某于本判决生效之日起七日内支付原告彭某医疗费、住院伙食补助费、营养费合计9152.67元；

二、驳回原告彭某的其他诉讼请求。

彭某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：本案争议焦点主要是某公司是否应

当承担责任；一审对彭某、夏某某的责任分配比例是否恰当。

关于争议焦点一。彭某主张某公司组织业余打球者参加活动，应当审查参赛者技术并为参赛者购买保险，缺乏法律及合同依据。一审中，夏某某陈述球童已向彭某提示“看球”，其主张某公司未尽安全保障义务，未能提供相应证据证明。考虑到彭某所举证据不能证明某公司未尽安全保障义务及某公司对彭某相应费用已予以退还等因素，一审法院未判决某公司赔偿彭某的损失并无不当。

关于争议焦点二。高尔夫运动有一定的危险性和自身规则的特殊性，彭某作为了解该运动的人应当知晓站在球员击球右前方的位置带来的风险，在夏某某击球时，仍位于其右前方，对事故的发生存在一定过错。一审根据事故发生的具体情况酌定双方的责任承担比例并无不当。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

随着物质文明和精神文明的发展，体育活动越来越成为广大人民群众生活的重要组成部分，但体育活动在带给人们强健体魄和愉悦心情的同时，也潜藏着一定风险，活动中不乏出现造成他人受伤的情形。司法实践中，体育活动侵权案件往往存在自甘风险、过失相抵、公平原则等多种制度交错适用的复杂状态。本案关注的重点即在于厘清体育活动中一般侵权责任的认定，特别是运用了“阶层式”递进的方式判断一般侵权责任是否成立及责任的划分问题。

#### 一、责任基础判断：行为是否符合一般侵权责任的构成要件

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条之规定，一般侵权责任以“违法性”“损害结果”“因果关系”“过错”为构成要件，故判断行为人是否承担侵权责任的基础即确认其行为是否符合上述四要件。本案中，原告的主张包括由案涉体育活动组织者承担安全保障义务，但是未能举证证明活动组织者未尽到安全保障义务，所以只能考虑夏某某的击球行为是否构成一般侵权

责任。夏某某在击球前已经注意到彭某某站在其右前方且意识到存在危险，但在彭某仍处于危险中的情况下即挥杆击球，且偏离球道，造成彭某受伤。因此，夏某某主观上具有一定过错，其行为具有违法性，且造成彭某民事权益的损害，符合一般侵权责任的构成要件。

## 二、阻却事由排除：侵权责任成立的前提下是否存在违法性阻却事由

侵权行为的成立并不意味着行为人必须承担侵权责任，如果存在违法阻却事由，则可以否定侵权行为的“违法性”，相应地免除行为人的侵权责任。《中华人民共和国民法典》总则编规定的正当防卫、紧急避险以及侵权责任编规定的受害人过错、自甘风险等均系违法阻却事由。其中与本案相关的是自甘风险，这也是体育活动侵权案件中最常见的抗辩事由。本案中，夏某某即以彭某自甘风险参加高尔夫比赛为由进行抗辩，此时法官应当审查其抗辩能否成立。

《中华人民共和国民法典》将自甘风险规则的适用范围限定于“具有一定风险的文体活动”，这意味着并非所有的文体活动都应当无差别适用自甘风险。体育是以发展体力、增强体质为主要任务的教育，通过参加各种运动来实现。随着现代社会的发展，体育活动的形式越来越多元化，诸如电竞、象棋等都被列入体育活动的范畴。倘若所有的体育活动都能适用自甘风险，意味着将弱化《中华人民共和国民法典》确立的一般侵权责任的规范功能。故通常而言，自甘风险规则应当适用于危险程度较高、具有接触性和对抗性的体育竞技活动中，诸如拳击、篮球、攀岩等体育活动。具体到本案，侵权行为发生于高尔夫比赛中，在一般大众的视角下，高尔夫运动对抗性较小、接触性程度不高，虽有造成人身损害的可能性但概率较小。因此，本案不应适用自甘风险条款，在无其他违法性阻却事由的情形下，夏某某应当承担侵权责任。

## 三、赔偿责任划分：责任承担是否存在法定减轻责任情形

在侵权人的行为符合一般侵权责任构成要件，且不存在违法性阻却事由情形下，还应当考虑是否存在法定减轻加害人损害赔偿赔偿责任之事由，如《中华人民共和国民法典》规定的过失相抵、监护人减轻责任等制度。本案中，夏某某以彭某也存在一定过错为由进行抗辩，法官即应当审查其是否符合过失相抵的

构成要件。值得一提的是，为实现案件审理的实质公平，即使加害人未以过失相抵条款提出抗辩，法官也应当依职权审查是否存在法定减轻加害人损害赔偿责任的情形。

为更好地调整及平衡当事人之间的利益关系，《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定在受害人亦存在过错情形下，法官可通过行使自由裁量权相应地减轻行为人责任的过失相抵条款。过失相抵的立法本意在于公平分担责任，不得将因自己的过失所产生之损害转嫁于他人。<sup>①</sup>就其客观构成要件而言，要求受害人因加害人行为遭受了损害，且受害人与加害人的行为均为损害发生的原因，造成损害结果的同一。就其主观构成要件而言，要求受害人对同一损害的发生或扩大应当具有过错。本案中，彭某作为高尔夫比赛的参加者，应当知晓在其他球员击球时，其应当站在击球射程范围之外等候。但其因疏忽大意，站在击球射程之内，给自身增加了被击中的风险，在球童提示风险的情况下也未及时躲避，因此彭某对于自身的损害也有一定过错，应当减轻夏某某的责任。

在适用一般侵权责任的前提下，当事人责任承担比例的划分要受双方过错程度的约束，过错较大的一方应当承担主要责任。本案中，造成彭某受伤的主要因素系夏某某明知存在风险仍然击球且将球打得严重偏离轨道，故酌定其承担70%责任，由彭某自行承担30%责任。

综上，本案以“阶层式”递进的方式确认了夏某某应当就彭某主张的合理部分损失承担70%过错责任，体现出法律对实质公平的追求与维护。

编写人：北京丰台区人民法院 魏亚南 周沫言 柳艾青

---

<sup>①</sup>陈现杰主编：《中华人民共和国侵权责任法条文精义与案例解析》，中国法制出版社2020年版，第85页。

## 足球运动中受伤是否适用自甘风险的判断

——吴某某诉顾某某等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终789号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人): 吴某某

被告(被上诉人): 顾某某、沈某、顾某、某中学

### 【基本案情】

吴某某与顾某某同系某中学高三学生，分属不同班级，吴某某系校足球队队员。2022年3月6日(周日)，吴某某、顾某某等多名学生自发组织在学校体育场踢足球。17时10分许，一位同学头顶球，足球下落到吴某某和顾某某附近，足球触地后弹起，吴某某和顾某某均做了头顶球的动作，瞬间致顾某某头部与吴某某鼻部右侧相碰撞，吴某某鼻部受伤蹲地，顾某某亦捂住头部蹲下。后吴某某由其他同学陪同去医务室紧急处理，顾某某随后也到医务室。

某中学联系了顾某某父母沈某、顾某，顾某某及其父母随即将吴某某送至医院急诊治疗。医院初步诊断：鼻骨骨折，鼻中隔骨折。吴某某诉请：顾某某、某中学向其道歉，沈某、顾某、某中学赔偿其前期治疗产生的医疗费、住宿费、交通费合计4214.79元及精神损害抚慰金20000元。



**【案件焦点】**

1. 顾某某及其父母应否承担侵权责任；
2. 某中学应否承担侵权责任。

**【法院裁判要旨】**

江苏省无锡市锡山区人民法院经审理认为：关于争议焦点一，顾某某及其父母不应承担侵权责任。理由如下：第一，自甘风险规则对于促进文体活动，特别是有一定风险性的体育活动，增强人民体质，促进人民健康，尤其是提高广大青少年的身体素质具有重要意义。第二，足球运动是一项具有群体性、对抗性及人身危险性的运动，在高速奔跑及激烈对抗过程中很容易造成受伤，属于具有一定风险的文体活动。本案中，事件发生时吴某某已年满16周岁，虽为限制行为能力人，但参加足球运动并未超越其行为能力；并且，吴某某系校足球队队员，其对足球运动的风险性是明知的，在此情况下，仍自愿参加学生之间自发组织的足球运动，属于自愿参加具有一定风险的文体活动。第三，头顶球是足球运动技术的一种，事件发生时，吴某某与顾某某均系按照足球的落点和运动轨迹作出头顶球的相同判断和技术动作。吴某某主张顾某某系故意、恶意冲撞导致其受伤，但从监控视频中不能反映其主张的上述情况，其也无其他证据证明顾某某存在故意或重大过失，应承担举证不能的不利法律后果。因此，不能认定顾某某对双方碰撞的发生存在侵权行为，顾某某及其父母均无须对吴某某因碰撞所受身体伤害承担侵权责任。第四，吴某某亦未举证证明其所主张的顾某某有讥讽等侵权行为和精神损害后果，故吴某某要求顾某某当庭道歉以及要求顾某某父母承担精神损害抚慰金的请求，缺乏依据，更何况顾某某已在学校主持协调过程中向吴某某进行了道歉。

关于争议焦点二，某中学不应承担侵权责任。理由如下：第一，吴某某与顾某某参加的系学生自发组织的足球运动，某中学并非活动的组织者。第二，某中学对吴某某的受伤并无任何过错。第三，某中学制定了各项规章制度，对学生、老师进行了安全教育和管理，并明文规定了意外伤害事件发生后的应对和处理措施。第四，事件发生时，有值班体育老师进行巡查，吴某某受伤后由同学陪同及时到医务室紧急治疗，并由经某中学通知到场的顾某某父母送往医

院治疗，根据医院当天急诊病历载明治疗时距离受伤为1小时，考虑学校到医院的的路程以及傍晚的时间节点，已属较为及时送医治疗，某中学的处置并未失当。综上所述，某中学已举证证明其尽到教育、管理职责，故对吴某某要求某中学承担侵权责任的请求，不予支持。

因沈某、顾某明确对其垫付的医疗费不提出反诉，故本案中不予理涉。

江苏省无锡市锡山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条、第一千二百条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百五十一条、第一百五十五条规定，判决如下：

驳回原告吴某某的全部诉讼请求。

吴某某不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：与一般日常生活相比，体育是一个较为特殊的领域。体育运动本身所特有的竞争性决定了在其运行的过程中必然存在对抗，而对抗会导致风险的发生。正是基于风险的存在，使得体育运动不得不与运动伤害相伴。如足球比赛，其具有高强度对抗性及人身危险性，基于这一特点，参与者无一例外地处于潜在的危险之中，其既是危险的潜在制造者，又是危险的潜在承受者。因为参与者系自愿参加这种带有危险性的体育比赛，同时其又对所参与项目的危险性具有充分的认识，应视为“同意甘冒风险”即同意风险自担。因而只要致害人没有侵害受害人的恶意或严重违反比赛规则，参赛者对其引起损害的后果就没有过错，不构成侵权。这也是由体育比赛的特点所决定的，否则将不利于体育比赛的健康发展。上述理论已被《中华人民共和国民法典》所采纳并在第一千一百七十六条中有明确规定。从本案现有证据来看，顾某某并没有侵害吴某某的恶意或严重违反比赛规则，即顾某某并无故意或重大过失，因此，对吴某某的受伤，顾某某无须承担侵权责任。某中学能证明其已经尽到教育、管理职责，无须对吴某某的受伤承担侵权责任。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

## 【法官后语】

自甘风险原则的核心思想是，如果一个人自愿接受某种风险，那么当风险实际发生时，他不得就因此产生的损害向他人主张赔偿。随着社会发展和体育、娱乐等活动的丰富，司法实践中开始逐步引入自甘风险的理念。法院在一些案件中认定，参与具有一定风险活动的当事人，如果自愿承担风险且对方无重大过错，可以减轻或免除对方的责任。

《中华人民共和国民法典》首次以法律形式明确规定了自甘风险原则，标志着这一原则在我国法律体系中的正式确立，使得自甘风险从司法实践中的隐性规则上升为法律明文规定，为自甘风险的适用提供了法律依据。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条第一款规定，“自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外”。根据该条规定，结合本案例，适用自甘风险的审查要点主要包括：

第一，适用范围仅限于具有一定风险的文体活动，包括体育比赛、娱乐活动等。体育活动如足球、篮球、滑雪、攀岩等，娱乐活动如跳伞、潜水、蹦极等高风险娱乐活动，参与者通常被视为自愿承担活动的固有风险，对于在活动中受到的人身损害需自行承担风险。

第二，受害人是自愿参加，且需明知其所参加的文体活动具有一定风险。如当事人系被迫或被欺骗而参加，则不适用自甘风险。本案事件发生时，吴某某已年满16周岁，虽为限制行为能力人，但参加足球运动的行为，并未超越其行为能力；并且，吴某某系校足球队队员，其对足球运动的风险性是明知的。在此情况下，其仍自愿参加学生之间自发组织的足球运动，属于自愿参加具有一定风险的文体活动。

第三，损害系因其他参加者的行为造成。一方面，受害人因自身原因导致损害，或者第三人造成损害的，当然排除在《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条规定的自甘风险情形之外。另一方面，损害是因其他参加者的正常行为所致。这种正常行为的界定，应符合所参与文体活动的规则、惯例及社

会常识。举例来说，体育比赛中的合理碰撞是正常行为，恶意犯规是不正常行为；登山活动中滑倒连带后面的人摔伤，这种滑倒属于该项活动的固有风险，是正常行为；健身活动中违规使用器械则超出正常行为范围。

第四，其他参加者对事件的发生不存在故意或重大过失。头顶球是足球运动技术的一种，指运动员用头的某一部位顶击球，用于进攻中的传球、射门和防守中的抢断，可用头的正额或额侧，可原地顶或跳起顶。本案事件发生时，吴某某与顾某某均系按照足球的落点和运动轨迹作出了头顶球的相同判断和技术动作，双方碰撞是足球比赛的对抗性带来的固有风险，未超出此类活动的合理风险范围，吴某某也未能举证证明顾某某的行为存在故意或重大过失。因此，不能认定顾某某对双方碰撞的发生存在故意或重大过失，顾某某可基于自甘风险规则主张不成立侵权行为。

综上，经审查符合以上适用条件的，应支持被告适用自甘风险免责的主张。正确适用自甘风险规则对于平衡保护文体活动参加者的利益，促进文体活动，特别是有一定风险性的体育活动发展，增强人民体质，促进人民健康，尤其是提高广大青少年的身体素质具有重要意义。

编写人：江苏省无锡市锡山区人民法院 赵玲洁 沈静

## 对未成年人采取批评教育措施不得违反比例原则

——姜某、冯某某诉刘某某、某文具店生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终367号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):姜某、冯某某

被告(上诉人):刘某某

被告(被上诉人):某文具店

**【基本案情】**

姜某、冯某某之子姜某某系合川区某小学六年级学生。2022年3月18日中午放学后,姜某某到学校附近的某文具店购买物品,被店员发现其偷拿店内商品,某文具店实际经营者刘某某知晓后,将手放进姜某某的衣服里进行搜身,将姜某某佩戴的口罩摘下,用手指着其额头,进行了二十分钟左右的当众批评教育,并向围观人员宣扬指责姜某某的不当行为。其间系放学人流高峰期,有较多在校学生及其他人在店内购买商品。后姜某某自行离开店铺,乘坐公交车回到其居住小区跳楼身亡。姜某、冯某某以某文具店、刘某某侵犯姜某某生命权、身体权、健康权为由诉至人民法院,请求赔偿丧葬费、死亡赔偿金、精神损失费等。

**【案件焦点】**

1. 刘某某对姜某某的批评教育行为有无过错及其行为与姜某某死亡后果之间有无因果关系;2. 如刘某某应对姜某某死亡后果承担赔偿责任,其责任比例应如何认定。

**【法院裁判要旨】**

重庆市合川区人民法院经审理认为:姜某某偷拿某文具店商品,不当行为在先,刘某某对其进行教育本身并无不当,但未充分考虑姜某某系未成年人,当时店铺内人数较多且有姜某某同校学生在场的情况,当众对其进行批评教育,持续时间较长,对姜某某造成心理负担,可能超出了其心理承受能力。刘某某的行为存在一定的过错,应当承担相应的赔偿责任。姜某某虽系未成年人,但受学校多年教育,在面对批评教育后,由于自身心理承受能力等因素而自伤身

亡，其本人对死亡后果应承担最主要的责任。综上，刘某某在本次纠纷中应承担次要责任，责任比例确定为10%，某文具店作为法律规定的民事主体，基于登记具有对外公示效力，因此需与刘某某对此承担共同赔偿责任。

关于刘某某提交的参考案例——江苏省南通市中级人民法院谷某、杜某某与某超市生命权、健康权、身体权纠纷二审民事判决书，<sup>①</sup>该案中的受害人系成年人且系自身疾病导致死亡，被告即某超市在对自身利益遭受侵害采取自救的同时，劝阻方式和内容均在合理限度之内，且被告难以对受害人身体状况进行判断，事后亦及时处理并施救，被告已尽到安全保障义务，故法院判决该案的被告不需要承担赔偿责任。而本案中，刘某某明知受害人系未成年人，而未充分考虑对方的年龄、心理承受能力、当时的客观环境等因素，采取现场批评教育的方式，对损害后果的发生具有一定的过错，故刘某某提供的案例对本案的处理不具有参考性。

姜某、冯某某的损失经认定，包括：丧葬费49190元、死亡赔偿金870040元、精神损失费5000元。结合双方的责任划分，由刘某某和某文具店承担96923元（ $919230\text{元} \times 10\% + 5000\text{元}$ ）。

重庆市合川区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百六十八条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条、第一千一百八十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，作出如下判决：

一、限某文具店、刘某某于本判决生效后十日内支付姜某、冯某某丧葬费、死亡赔偿金、精神损失费等96923元；

二、驳回姜某、冯某某的其他诉讼请求。

姜某、冯某某及刘某某均不服一审判决，提出上诉。

重庆市第一中级人民法院经审理认为：关于某文具店与刘某某是否应当承担责任的问题。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十九条第二款规定，营业执照上登记的经营者与实际经营者不一

<sup>①</sup>参见(2021)苏06民终189号民事判决书，载中国裁判文书网，2025年3月25日访问。

致的，以登记的经营者和实际经营者为共同诉讼人。《中华人民共和国民法典》第五十六条第一款规定，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。刘某某与某文具店的经营者系母女关系。故某文具店与实际经营者刘某某均应对外承担相应的法律责任。

本案的争议焦点为刘某某的行为有无过错以及其行为与姜某某的死亡结果之间有无因果关系。首先，未成年人的心智发展不成熟，在遇到突发事件后的应急处理能力和心理调节能力有限，容易受到心理创伤引发不良后果。社会每个人对于未成年人应给予更多的宽容和关爱，对待未成年人的方式应具有更高的注意义务，尽到特别保护义务，善待心灵脆弱的未成年人。其次，虽然姜某某偷拿某文具店内商品存在不当行为在先，某文具店的合法权益受到侵害，刘某某有权采取相应措施实现权利救济，但是其采取的措施必须在必要、合理限度之内，所使用的手段与所要达到的目的之间不得违反比例性原则。根据监控视频显示，刘某某对姜某某采取了搜身、摘下口罩并手指额头、当众批评训斥及向围观人员宣扬等行为，整个过程持续二十分钟左右。刘某某明知姜某某系未成年人，但并未充分考虑其年龄、心理承受能力、客观环境的适当性等因素，未采取合理的教育方式、批评程度，刘某某的行为对姜某某死亡这一损害后果的发生存在过错，与姜某某的死亡具有因果关系，应承担相应的赔偿责任。一审认定某文具店、刘某某应承担的责任比例不当，根据刘某某的主观过错以及造成的严重后果等因素，综合本案当事人在事件发生全过程中各种因素，将赔偿责任比例调整为25%，即应赔偿损失为234807.50元（919230元×25%+5000元）。

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

一、变更重庆市合川区人民法院（2022）渝xxxx民初xxx×号民事判决第一项为：限某文具店、刘某某于本判决生效后十日内支付姜某、冯某某丧葬费、死亡赔偿金、精神损失费等234807.50元；

二、驳回姜某、冯某某的其他诉讼请求；

三、驳回刘某某的上诉请求。

### 【法官后语】

一、对未成年人采取批评教育措施须秉持更高注意义务，不得违反比例性原则

《中华人民共和国未成年人保护法》第四十二条第一款规定：“全社会应当树立关心、爱护未成年人的良好风尚。”对于未成年人的不当行为，对其给予批评教育是为了帮助其调整认知、端正行为，如采取措施得当，是一种对未成年人健康成长有益的行为。然而，未成年人的心智发展尚不成熟，在遇到突发事件后的应急处理能力和心理调节能力有限，比较容易受到心理创伤引发不良后果。基于未成年人的这一心理特点，在处理涉及未成年人事项时，尤其是对其不当行为进行批评教育时，我们需要秉持更高的注意义务，坚持保护与教育相结合，给予其更多的宽容和关爱，尊重其人格尊严，审慎选择对待未成年人的方式，要将对未成年人的特殊、优先保护落实到互动的每个细节当中。

本案裁判对刘某某行为的过错性进行了充分的说理论证，明确了在对未成年人的不当行为采取相应措施实现权利救济或进行批评教育时，应充分考虑未成年人的年龄、心理承受能力、环境的适当性、场域的适配性等因素，采取宽和的维权形式、合理的教育方式、适当的批评程度，注意措施的边界与限度，确保所使用的手段与所要达到的目的之间符合比例性原则，符合正当性、适当性、必要性、均衡性标准，使对未成年人权益的限制或损害得以避免或降到最低限度，为未成年人健康成长营造良好的社会环境。

二、不当批评教育与教育对象死亡后果之间有无因果关系的判定

除刘某某行为过错性的认定外，本案审理的另一难点即在于刘某某的不当批评教育措施与姜某某死亡后果之间有无因果关系的判定。因自伤往往被认定为死者自身行为，而本案中虽然发生了刘某某采取不当批评教育措施与姜某某自伤死亡的事实，但能否认定二者之间存在因果关系，尚需进一步论证。因果关系本身是客观存在的，但在法律适用领域，在事实因果关系的基础上，还须



主观地限制因果关系的范围，即不能以偶然的条件行为介入认定二者有法律上的因果关系，而须在通常情形下，依照社会一般见解认定有发生该后果的可能性，才能认定为有法律上的因果关系，此即为相当因果关系理论。该理论认为，在侵权行为法领域，要主张事件与损害之间具有相当因果关系，须满足两项条件：（1）该事件为损害发生不可欠缺的条件；（2）该事件实质上增加损害发生的客观可能性。结合上述两项条件，具体的因果关系判断方法为：首先应判断结果发生之条件，是否为损害发生不可欠缺的条件（条件关系之判断），亦即在认定确实具有事实上因果关系后，再判断相当因果关系存在与否（相当性之判断）。当损害结果的原因事件大大增加了损害结果发生的客观可能性时，两者即具有因果关系。就本案而言，首先，刘某某对姜某某采取的不当批评教育措施引发了姜某某自伤死亡的悲剧，刘某某的行为系导致姜某某自伤死亡的不可或缺的事实上的条件之一，二者具有事实上的因果关系；其次，如上所述，姜某某系未成年人，心智发展尚不成熟，还不具备足够的应急事件处理能力和心理调节能力，刘某某的不当批评教育行为明显超过必要、合理限度，极易使得姜某某受到心理创伤，即因姜某某作为未成年人的特殊状态，刘某某的行为大大增加了姜某某采取过激行为造成损害后果的可能性。结合本案具体情况，综合考量已排除有其他因素导致姜某某自伤，考察姜某某近日学习生活状态均正常以及刘某某实施不当批评教育行为与姜某某自伤死亡的时间间隔较短等因素后，法院认定刘某某的不当批评教育措施与姜某某死亡后果之间具有因果关系。

### 三、不当批评教育行为致教育对象死亡的责任比例认定

关于刘某某对姜某某死亡后果承担赔偿责任比例的认定，涉及不当批评教育行为对死亡后果原因力大小的考量。一审法院认定姜某某在面对批评教育后，由于自身心理承受能力等因素而自伤身亡，其本人应对死亡后果承担主要的责任，故认定刘某某及某文具店仅承担10%的责任比例。二审法院对事故发生期间的监控视频进行仔细观察研判，对刘某某实施批评教育行为的细节因素均予以考量，结合姜某某作为未成年人的身心特点以及对未成年人须采取特殊、优先保护的原则，最终认定刘某某的行为超过必要、合理限度，再结合其过错及

造成后果、原因力大小等因素综合考量，提高刘某某及某文具店的赔偿责任比例为25%，充分体现了人民法院保护未成年人权益的司法态度，对社会公众行为具有良好的引导、示范效应，切实为未成年人健康成长保驾护航。

#### 四、由本案引发的对未成年人批评教育方式的反思

对未成年人进行批评教育是为了帮助其认识错误、纠正行为偏差，这本应是一个体现尊重和关爱的过程。而本案中刘某某在一定程度上未能合理控制自身情绪，不顾时间场合和姜某某未成年人的身心特点，在对其进行批评教育的同时，亦是在发泄愤怒情绪，以致未能将批评教育措施控制在必要、合理限度之内，引发了悲剧。本案裁判提示，在批评教育未成年人的措施上应充分坚持保护与教育相结合，所使用的手段与所要达到的目的之间不得违反比例性原则。

编写人：重庆市第一中级人民法院 陈欣 李俊冰

## 性侵未成年人案件中精神损害赔偿的 法律适用及赔偿标准的认定

——李某某诉余某某生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

广西壮族自治区西林县人民法院(2023)桂1030民初2137号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告：李某某

被告：余某某

### 【基本案情】

2023年5月24日凌晨，余某某驾车搭载李某某出行，在某地强行与李某某发生性关系，并用手机对李某某拍摄不雅照片、对李某某进行言语威胁。同日李某某报警。后法院经审理判决余某某犯强奸罪，判处有期徒刑四年九个月。李某某认为，余某某的行为给其造成很大精神伤害，遂起诉至法院，要求余某某赔偿精神损害抚慰金5万元。

### 【案件焦点】

1. 李某某是否可以主张精神损害赔偿；2. 若李某某可以主张精神损害赔偿，精神损害抚慰金的数额如何确定。

### 【法院裁判要旨】

广西壮族自治区西林县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十三条第一款规定：“侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。”李某某在受到不法侵害时系未成年人。未成年人心智发育尚未健全，自我保护意识不强，自我修复能力差。侵害行为发生后，余某某还拍摄不雅照威胁李某某，给李某某的成长和发育造成极大的不利影响，留下巨大的精神创伤。因此，基于对未成年人的特殊、优先保护原则，考虑余某某的过错程度、侵权行为的方式和场合、侵权行为造成的后果、余某某承担责任的经济能力以及当地的生活水平等因素，对李某某要求余某某支付精神损害抚慰金5万元的诉讼请求予以支持。

广西壮族自治区西林县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百八十三条第一款，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条规定，判决如下：

余某某于本判决生效之日起十五日内赔偿精神损害抚慰金5万元给李某某。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

## 【法官后语】

司法实践中，对精神损害赔偿范围及赔偿数额并无明确具体的适用标准，导致很多受性侵害的未成年人得不到相应的赔偿，甚至连提起诉讼的勇气都没有。尤其是2021年3月1日《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（本案例以下简称《刑诉法解释》）施行后，如何准确地把握精神损害赔偿的法律适用及赔偿标准，是本案例中值得探讨的问题，也是司法实践中亟待解决的问题。

一、特殊情形下，人民法院可以受理性侵未成年受害人精神损害赔偿请求

《刑诉法解释》第一百七十五条第二款规定：“因受到犯罪侵犯，提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的，人民法院一般不予受理。”该规定中的“一般不予受理”为司法实践中解决这一问题预留出了合理的空间。

笔者认为，在不同的年龄阶段，性侵害给未成年人带来的身体和心理创伤各不相同，还会对未成年人今后的生活、工作、婚姻等产生较大的影响，并且这种影响的程度很难客观地量化。因此，性侵害未成年人的案件可以理解为《刑诉法解释》第一百七十五条第二款所规定的特殊情形，除给予受性侵害的未成年人人身损害和心理康复治疗等直接物质损失的赔偿之外，还应当给予相应的精神损害赔偿，如此才能更好地体现对未成年人的特殊、优先保护原则。

二、刑事处罚不能代替精神损害赔偿

刑事处罚与精神损害赔偿并非矛盾对立的关系，刑事诉讼本身并不能取代民事诉讼当事人应当获得的救济。人民法院受理性侵未成年人的精神损害赔偿案件后，应当在刑事处罚和精神损害赔偿之间找到一个平衡点，即通过分析判断刑事处罚能够给受性侵害的未成年人带来精神上抚慰的程度，如果刑事处罚仍不足以抚平其精神上的创伤，则应支持其精神损害赔偿请求。

具体到个案，应以未成年人受性侵害后的身心状态为基础来分析。例如，在心理方面，即使受害人意识到罪犯已经受到刑事处罚，但仍不能回归正常的学习生活，经过医学鉴定，受害人长期存在失眠、焦虑、抑郁等情绪，有强烈

的负罪感、羞耻感等；在生理方面，受害人身体或者性器官有创伤性疼痛，终身性器官功能障碍，难以恢复到原来的健康状态。如果存在包括但不限于上述类似情形，应当认定刑事处罚仍不足以抚平受害人精神上的创伤，从而酌情支持其精神损害赔偿请求。因为很多受性侵害的未成年人的家庭经济状况无法承担可能伴随受害人一生的高昂治疗费。人民法院在审判实践中寻求刑事处罚和精神损害赔偿之间的平衡，既能让罪犯付出代价，又能有效地帮助受害人正视和治疗精神疾病，最大限度修复伤害。

### 三、性侵未成年受害人精神损害赔偿数额的认定标准

司法实践中，如何认定精神损害赔偿数额一直是难点问题，也是司法实务中争议较大的问题。笔者认为，可以从以下三个方面进行综合考虑：一是法官在审查客观证据的同时，还应结合案情形成内心确信。因为实践中很多受性侵害的未成年人，仅从其外表根本看不出受到伤害的程度，但是其潜在的心理创伤以及精神损害极为严重。二是以最有利于未成年人的原则为基础，综合考虑性侵害给被害人的成长和发展所造成的长远影响。三是适用民法典关于精神损害赔偿的规定，结合具体犯罪事实、对受害人造成的损害后果、精神康复治疗的费用、受害人的年龄、双方当事人的财产状况以及当地的经济发展水平等因素，来确定最终的赔偿数额。

本案中，尽管余某某因强奸罪被法院判处四年九个月的有期徒刑，但是刑事处罚无法替代精神损害赔偿。余某某作为一个完全民事行为能力人，利用未成年人心智不成熟，对性的认识、辨别能力较差、交友风险防范意识薄弱等特点，对李某某实施性侵行为后，又拍下不雅照片威胁李某某，给李某某造成巨大的精神创伤。仅对余某某进行刑事处罚并不能客观地抚平李某某的心灵创伤，故余某某应当承担精神损害赔偿责任。综合各方面因素，法院酌情确定由余某某赔偿李某某精神损害抚慰金5万元。

性侵未成年人精神损害赔偿是一个复杂而又迫切需解决的社会问题，因此，需要从完善的法律体系、社会各界的支持、学校与家庭的相互配合等方面来

加强 对未成年人合法权利的保护。对真正受到精神损害的未成年人，尤其是未  
满**14**周岁

的未成年人，人民法院在审理案件时，应当对未成年人受性侵害后的精神状况和损害程度进行全面调查，酌情支持受害人关于精神损害赔偿的诉讼请求。

编写人：广西壮族自治区西林县人民法院 周晓莹

## 未成年人在校运动比赛中受伤的自甘风险原则适用

——班某某诉甲中学等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

浙江省宁波市镇海区人民法院(2024)浙0211民初23号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告：班某某

被告：甲中学、乙中学、周某甲、周某乙、袁某某

### 【基本案情】

班某某、周某甲分别系乙中学、甲中学的学生。2022年11月2日下午，班某某经乙中学教师带队前往甲中学，参加由两学校共同组织的篮球友谊赛。16时许，班某某在接球上篮过程中与周某甲发生肢体接触，导致班某某摔倒受伤。同日，班某某被送至宁波市第六医院，先后两次住院进行手术治疗。班某某住院共计16天。经司法鉴定，鉴定意见为：“1. 班某某因故致右胫骨远端骨折(骨折线累及骺板)伴骺分离，经治疗，评定其致残等级为十级伤残。2. 建议班某某伤后的护理期为90日，营养期为90日。班某某支付鉴定费1900元。”

班某某提出诉讼请求：请求判令被告甲中学、乙中学、周某甲及其监护人

周某乙、袁某某共同赔偿班某某各项损失222285.34元。

### 【案件焦点】

未成年人在参加学校组织的篮球比赛中受伤应当由谁承担责任。

### 【法院裁判要旨】

浙江省宁波市镇海区人民法院经审理认为：关于周某甲及其监护人的责任承担问题。篮球运动作为一项文体活动，具有一定的对抗性，这种对抗性必然伴随冲撞、抢夺、进攻、防守等基本运动行为，需要较多的身体接触，其性质决定了参与者难以避免面临潜在的人身危险。班某某在上篮过程中与周某甲发生肢体接触致其摔倒受伤，因事发时其已年满14周岁，且其作为校篮球队队员，具备相应的认知能力和判断能力，对于参加此项运动的危险和可能造成的损害，应当有所预见。其自愿参赛应属于法律规定的自甘风险行为，在此情形下，只有周某甲对班某某受伤的损害后果存在故意或重大过失时，才需承担侵权责任。篮球运动中球员存在犯规行为十分常见，周某甲的防守行为虽违反规则构成犯规，但现有证据不足以证明其存在故意或重大过失，故对班某某要求其承担责任的诉请，不予支持。

关于乙中学、甲中学的责任承担问题。乙中学、甲中学作为篮球赛的共同组织者，理应对参与球赛的班某某尽到安全保障义务，甲中学作为本场篮球赛的承办单位更应尽到保障场地安全、做好现场管理、对伤员采取及时有效救助等合理注意义务。而事故发生时，乙中学、甲中学在班某某受伤的情况下未在第一时间通知校医到场或是拨打120急救电话，而是先将班某某挪至别处，直至班某某明显感到不适后才找来校医查看伤情，此后再拨打120送医救治。上述行为既有可能给班某某造成二次伤害，还有可能耽误救治时间，由此可以认定乙中学、甲中学未尽到及时合理的救助义务，对班某某的损害具有一定过错，应当承担相应赔偿责任。

班某某主张甲中学未能提供监控存在过错，因监控本身与班某某受伤之间并无因果关系，不能仅以甲中学未能提供监控为由推断周某甲及甲中学对此存



在过错，且根据现有证据基本能够还原案件事实，故对于班某某的该项意见不予采纳。班某某主张甲中学场地存在问题，因甲中学已提供相关的验收合格证明，故对该意见不予采纳。综上，对于班某某的损失本院酌定甲中学、乙中学分别承担25%、20%的赔偿责任。

班某某的损失包括医疗费44626.44元、残疾辅助器具费139.9元、护理费12074元、营养费2700元、住院伙食补助费1600元、残疾赔偿金153380元、交通费300元、鉴定费1900元，合计216720.34元。

浙江省宁波市镇海区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十六条、第一千一百七十九条、第一千二百条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、被告乙中学赔偿原告班某某损失的20%计43344元，另赔偿精神损害抚慰金1000元，以上合计44344元，扣除其已支付的16000元，还需支付28344元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；

二、被告甲中学赔偿原告班某某损失的25%计54180元，另赔偿精神损害抚慰金1500元，以上合计55680元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；

三、驳回原告班某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

### 【法官后语】

自甘风险的价值在于对当事人意思自治和行为自由的尊重，其实质在于自愿参加具有潜在危险活动的人，免除了侵权人对被侵权人的一般注意义务或对其造成损害的免责。针对如篮球、足球、橄榄球等对抗性体育运动，参与者直接的身体接触频率较大、强度较高，比赛的激烈程度也较高。在此类高对抗性的体育运动中，常规性的身体接触只要在竞技角度允许的范围内都属于正常的

且应为所有参与者接受的风险，自甘风险规则要求当事人明知运动中存在遭受损害的风险，还主动参加运动并承担可能受到伤害的后果，行为人不具有故意或重大过失的，即可免除侵权责任。具体到未成年人在学校组织的对抗性体育运动中受到人身损害的情形，自甘风险规则的运用需要注意几个方面：

### 一、行为人对运动风险需具有相应的预见能力

在涉及未成年人的案件中是否适用自甘风险规则，需要综合考虑考量不同年龄阶段对危险的认知程度不同，结合行为人的身心特点、认知能力和对所参与体育运动的了解来综合判断，而且未成年人伤害案件往往涉及监护人是否尽到监护职责、安全保障义务人是否尽到安全保障义务、学校和其他教育机构是否尽到教育管理职责等因素，是一个相对复杂的问题，不能简单地一概而论，需要根据法律规定，结合具体案情以及日常生活经验对于是否适用“自甘风险”进行合理的判断。能够认定未成年人对所参与体育运动的风险能够预见且自愿参加的，行为人才可适用自甘风险主张免责。本案中，事发时原告已14周岁，且其作为校篮球队队员，应当认定其对参加案涉比赛的风险具备相应的认知能力和预见能力，且系自愿参赛，所以具备适用自甘风险规则的前提条件。

### 二、因常规技术性犯规造成侵害的，不宜排除自甘风险原则的适用

现代文体活动基本上都有一定的规则，活动本身的危险性相对较低，参加者在遵守规则的前提下，相互造成人身伤害的程度基本上都是可以预见、可以接受的。行为人对所参与运动的危险的认知，建立在规则允许动作之上，行为人按照相应的运动规则进行体育运动。因此在规则允许范围内，正常的拼抢行为为伤及他人的，显然不应当视为法律上的过错行为，而是运动固有的危险，此时一般应适用自甘风险原则。那么对于体育运动中常见的技术性犯规造成他人损害的，应如何把握？对于如篮球这类较剧烈的运动，很难要求行为人每次在做出下一个动作之前都要经过慎重考虑。特别是在对抗性更强的比赛中，如篮球比赛中，运动员常常采取技术性犯规来阻止对方的有效进攻。有些手段虽然不为规则所允许，但是为了赢得比赛，具有一定的社会相当性和普遍性，这已经被人们认可。在正式赛事中，可以用裁判规则和运动员管理体制来约束，如

果法律采用“违规就是侵权”的观点，比赛也就无法继续进行，这将给司法带来不必要的负担。上海市第一中级人民法院的张某诉韦某生命权、身体权、健康权纠纷案<sup>①</sup>从自甘风险但书条款适用的角度明确指出，竞技性体育比赛中，参赛者的违体犯规行为致其他参赛者人身损害的，能否适用自甘风险规则主张免责，应当着重审查其犯规行为是否构成侵权法上的故意或者重大过失。违反比赛规则可作为判断行为人是否存在故意或者重大过失的重要参考因素，但不能将体育竞技中的犯规简单地等同于侵权法上的故意或者重大过失。参赛者的犯规行为是为了进行正常防守而非针对其他参赛者人身的，应当综合考虑涉案体育活动的对抗性程度、体育比赛的具体规格等因素，结合促进体育运动发展的目的考量，认定参赛者的犯规行为是否构成重大过失或者故意。本案中，被告虽然有犯规行为，但现有证据不足以证明其存在故意或重大过失，故不能排除自甘风险规则的适用。

三、适用自甘风险规则情形下，教育机构对未成年人所受损害应否承担责任决定于其是否存在过错

自甘风险规则的适用主体仅限为文体活动的参与者，对于活动组织者、经营者的安全保障义务及教育机构的教育、管理职责，并未免除。而且对于活动组织者、经营者及教育机构也未限定在其只有故意或者重大过失时才承担侵权责任，其具有一般过错时也应承担侵权责任。可见，“自甘风险”并不是完全将活动参加者置于危险的境地而不顾，对于具有一定风险的文体活动，作为组织者具有更强的风险防范和控制能力，应尽到较高的注意义务。本案中，案涉比赛的组织者在原告受伤害后救助行为不及时、不合理，对原告的损害具有一定过错，故应当承担相应赔偿责任。

编写人：浙江省宁波市镇海区人民法院 戴盈盈 沈方楠

---

<sup>①</sup>参见人民法院案例库网站，<https://mfyalk.court.gov.cn/view/content.html?id=K6dsRNIIShLFex7CXfd%252Fu5evvIFzhTYX8Vj1%252FRmrt1M%253D&lib=ck>，2025年3月25日访问。

## 未成年人相约游泳，以推搡方式 催促同伴前行致溺亡的责任承担

——吴某某、况某某诉何某某等生命权、身体权、健康权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终2289号民事判决书

#### 2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

#### 3. 当事人

原告(被上诉人):吴某某、况某某

被告(上诉人):张某、何某某、张某某

被告:薛某某、薛某、谭某

### 【基本案情】

吴某某、况某某是吴某的父母。何某某、张某某是张某的父母，薛某、谭某是薛某某的父母。张某、薛某某和吴某曾是同学。2023年7月10日晚，张某、薛某某与吴某相约一起玩耍。薛某某提出到某江一码头边玩耍(自然水域，因适合游泳自发形成游泳场所)。当日21点左右，三人到该码头江边处，张某和吴某先后下水，吴某在前，张某在后，下水过程中，张某有以推搡方式催促吴某前行的动作。此后，二人落入水中，吴某溺亡，张某被他人救起。在此期间，薛某某留在岸边未下水。

2023年9月14日，公安局刑警支队作出关于吴某非正常死亡事件不予立案的说明：“2023年7月10日的吴某非正常死亡事件，经依法调查，张某的行

为涉嫌过失致人死亡罪，因事发时，张某未满16周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条之规定，对吴某非正常死亡事件不予立案。”

吴某某、况某某与张某、何某某、张某某、薛某某、薛某、谭某对赔偿事宜未能达成协议，吴某某、况某某遂起诉至法院。

### 【案件焦点】

行为人涉嫌过失致人死亡罪，但因事发时未满16周岁而未予立案的情况下，损害赔偿 responsibility 如何分担。

### 【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：根据公安机关调查和处理决定，可以确定吴某的溺水死亡系张某的侵权行为造成，故张某应当对吴某的死亡承担民事赔偿责任。何某某、张某某是张某的父母，事故发生时张某不到16周岁，属于限制民事行为能力人，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十八条规定，张某对吴某侵权产生的民事赔偿由张某在其本人财产中先予赔偿，不足部分由何某某、张某某承担赔偿责任。本案为侵权之诉，薛某某未对吴某的溺水死亡有侵权行为，吴某某、况某某诉称薛某某具有救助义务，但不是薛某某的法定义务，且该事件被公安机关确定为刑事案件，故薛某某不承担吴某溺水死亡的民事赔偿责任。吴某死亡造成吴某某、况某某各项损失有死亡赔偿金910180元、交通费700元、丧葬费53483元、精神抚慰金20000元，合计984363元。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条和第一千一百八十八条规定，作出如下判决：

一、在本判决生效后十日内张某在本人财产中赔偿吴某某、况某某因吴某死亡造成的损失984363元，不足部分由何某某和张某某承担赔偿责任；

二、驳回吴某某、况某某的其他诉讼请求。

张某、何某某、张某某不服一审判决，提起上诉。

重庆市第三中级人民法院经审理认为：案涉河流系自然形成，河流中客观

存在淤泥、水草、暗流等自然物质及现象，在该水域中游泳、耍水必然存在极大的安全隐患。张某在与吴某相约至案涉河流耍水过程中，明知自身不熟悉水性、吴某不会游泳、二人下水之处为水泥和稀泥交接处以及未系带安全救生设备的情况下，采取手推吴某的方式以催促其前行，未能充分预知其行为的危险性，致吴某站立不稳落入水中，是造成吴某溺水死亡事故的主要原因，张某及其法定监护人何某某、张某某依法应对吴某溺水死亡的各项损失承担相应的民事赔偿责任。吴某在自身不熟悉水性、不会游泳的情况下，未系带安全救生设备即贸然到存在极大安全隐患的自然江河下水玩耍，将自身置于不安全环境中，是造成其溺水事故发生的次要原因，吴某的父母吴某某、况某某作为吴某的法定监护人，对吴某的安全保护、教育管理缺乏有效监护，对吴某的损害亦应承担相应的责任。

结合上述分析，本院对案涉事故责任主体及责任比例确定为：张某及其法定监护人何某某、张某某承担80%，即787490.4元，吴某的法定监护人吴某某、况某某自行承担20%。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条和第一千一百八十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

一、撤销重庆市涪陵区人民法院(2023)渝xxxx民初xxxx号民事判决；

二、张某在本人财产中赔偿吴某某、况某某因吴某死亡造成的死亡赔偿金、交通费、丧葬费和精神抚慰金等787490.4元，不足部分由何某某、张某某承担赔偿责任；

三、驳回吴某某、况某某的其他诉讼请求。

### 【法官后语】

现实生活中，未成年人之间相约游泳行为偶有发生。同时，在水中相互推搡、嬉戏的耍水行为也符合未成年人好动、缺乏自制力及对危险隐患存在侥幸心理的天性。因此导致溺亡现象多有发生。这种情况下，当事人责任如何划分，

